

세법 등 해석 신청서 — 한영 대조본

Application for Interpretation of Tax Laws — Korean · English parallel text

문서관리번호 ROC-EV-2026-01 · V4.0 · 2026. 10. 2. · 신청인 장세봉 / Document No. ROC-EV-2026-01 · V4.0 · Applicant: Jang Sejong

왼쪽은 제출한 국문 원문이고 오른쪽은 그 번역입니다. 번역은 이해를 돕기 위한 것이며, 뜻이 다를 때에는 국문에 따릅니다.
법령의 조문 번호와 인용 문언은 국문 원문을 기준으로 합니다.

The left column is the Korean text as filed; the right column is a translation provided for convenience. In case of any discrepancy the Korean text prevails. Statutory references follow the Korean original.

⑨ 질의내용 · Section (9) — Questions

국문 (제출 원문)	English (translation)
[신청취지]	[Relief sought]
본 신청은 국제 증권거래에서 최초 지급시점의 잠정적 소득표시와 발행기관의 결산 · 법정 세무계산 및 국제 원천징수 재분류에 따라 후행하여 확정된 세원정보가 상이한 경우, 「국세기본법」 제14조 · 제16조 및 「소득세법」 제17조에 따라 과세요건사실과 과세표준을 확정하기 위한 기준자료와 확정단계를 해석하여 주실 것을 신청하는 것입니다. 아울러 해당 기준이 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득 또는 과세표준의 정정에 동일하게 적용되는지 그 법적 기준을 질의합니다.	This application does not seek a ruling on the applicant's own tax liability or refund, or on the outcome of any individual disposition concerning a particular financial product. It seeks general standards of statutory interpretation for examining, accepting or rejecting the books and records and the related evidence of international securities transactions, and for applying domestic tax law to the facts so established.
본 신청은 특정 금융상품 또는 개별 납세자의 세액 · 환급액에 관한 처분결과를 구하는 것이 아니라, 국제 증권거래에 관한 장부 및 관계 증거자료의 조사 · 채택 · 배척과 확인된 기초사실에 대한 국내 세법의 적용기준에 관한 일반적 법규해석을 구하는 것입니다.	Article 38 of the Constitution of the Republic of Korea provides that "all citizens shall have the duty to pay taxes under the conditions as prescribed by Act", and Article 59 provides that "types and rates of taxes shall be determined by Act". Article 16 of the Framework Act on National Taxes requires that the tax base be determined by examining, through books and related evidence, the facts that satisfy the requirements laid down by that Act. This application seeks the standards for that examination and for the evaluation of evidence.
「대한민국헌법」 제38조는 「모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세의 의무를 진다」고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 법률이 정한 요건에 해당하는 사실을 장부와 증거자료로 조사하여 과세표준을 결정하도록 정하고 있습니다. 본 신청은 그 조사 및 증거판단의 기준을 구하는 것입니다.	The purpose of this application is not to obtain, in advance, a domestic taxation conclusion for distributions arising from foreign listed securities. Its purpose is to obtain a clear interpretation of the legal standards by which the tax authority must examine, and accept or reject, books and related evidence where the taxpayer has linked the records of the issuer, the foreign custodian, the depository, the domestic securities company and the taxpayer's own trading ledger by reference to international securities identifiers and distribution events, so that a third party can trace and reproduce the same result.

국문 (제출 원문)	English (translation)
납세자가 발행기관·외국보관기관·예약결제기관·국내 증권회사 및 자신의 거래원장을 국제 증권식별정보와 지급사건을 기준으로 연결하여, 제3자가 동일 결과를 추적·재현할 수 있는 장부와 관계 증거자료를 제출한 경우 과세관청이 이를 어떠한 법적 기준으로 조사하고 채택 또는 배척하여야 하는지를 명확히 해석받는 것이 목적입니다.	The absence of a particular record in the information systems of the State is not the same as the absence of the underlying facts of the international financial transaction itself. Accordingly, even where a gap in the domestic system is confirmed, if the taxpayer can restore and cross-verify that gap from objective foreign and domestic source records, an objective standard is required as to how those records are to be treated in examining and determining the tax base.
국가의 정보전달체계에 특정 기록이 존재하지 않는 것과 해당 국제 금융거래의 기초사실 자체가 존재하지 않는 것은 동일하지 않습니다. 따라서 국내 전달체계의 정보 공백이 확인되는 경우에도 납세자가 객관적인 국외·국내 원자료로 그 공백을 복원하고 상호검증할 수 있다면, 그 자료를 과세표준 조사·결정에서 어떻게 취급해야 하는지에 대한 객관적인 기준이 필요합니다.	A gap in the information systems of the State must not be converted into a lack of evidence on the part of the taxpayer. The applicant seeks an interpretation as to whether, in order to reject verifiable books, it must be specified which entry is inconsistent with the facts, what the contrary fact is, and what objective material and legal basis support that contrary fact.
국가의 정보전달체계에 공백이 있다는 사정을 납세자의 증거 부족으로 전환하여 취급할 수 있는지에 관하여도 해석을 구합니다. 검증 가능한 장부를 배척하려면 어느 기재가 사실과 다른지, 반대사실은 무엇인지, 그 반대사실을 뒷받침하는 객관적 자료와 법적 근거가 무엇인지가 특정되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.	This application does not ask that the tax consequences of any particular foreign distribution be fixed in advance. It seeks a general interpretation of the law as to which facts and which records must be examined, under Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes, in order to establish the elements of taxation under domestic law, where there exist the source and character of the distribution as determined in the settlement of accounts of a United States regulated investment company, the process of international withholding and reclassification, the records on the character of the income delivered to and held by domestic financial institutions, and the taxpayer's continuous ledger of acquisition cost.
미국 규제투자회사의 결산으로 확정되는 분배금의 재원·성격, 국제 원천징수 및 재분류 과정, 국내 금융기관에 전달·보유되는 소득성격 자료와 납세자의 연속된 취득원가 장부가 존재하는 경우에 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따라 어떠한 사실과 자료를 조사하여 국내법상 과세요건을 확정하여야 하는지에 관한 일반적인 법규 해석을 구하는 것입니다.	The applicant therefore seeks an interpretation as to whether the following sequence accords with the purpose of Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes: rather than treating the existence of a particular form of document as a precondition, the source, character and amount of the distribution as determined by the issuer's settlement of accounts are confirmed first; that result is then compared with the way it was transmitted to and reflected in Korea through the international withholding and reclassification systems; the amount attributable to the individual and the adjusted acquisition cost immediately before the distribution are then confirmed from the taxpayer's continuous ledger of acquisition cost; and the specific income category and statutory elements of domestic tax law are applied to the facts so confirmed.
따라서 사실의 확인은 특정 형식문서의 존부를 선행 전제로 삼는 것이 아니라, 먼저 발행기관의 결산으로 확정된 분배금의 재원·성격과 금액을 확인하고, 그 결과가 국제 원천징수·재분류 체계를 거쳐 국내에 어떻게 전달·반영되었는지를 대조한 다음, 납세자의 연속된 취득원가 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 확인하고, 그 확인된 사실에 국내 세법의 구체적인 소득유형과 구성요건을 적용하는 순서가 「국세기본법」 제14조 및 제16조의 취지에 부합하는지에 관한 해석을 구합니다.	[Matters on which an interpretation is sought]

국문 (제출 원문)	English (translation)
이 신청이 구하는 해석의 중심은 과세요건의 성립 여부를 어떠한 사실과 자료로 확정하는가에 있습니다. 이를 한 가지 물음으로 모으면 다음과 같습니다. 「소득세법」 제17조를 적용하기에 앞서 해당 지급액이 이익이나 잉여금의 분배인지 자본의 감소로 인한 대가인지를 국내외 제반 규정에 따라 사실 판단하여야 한다면, 그 사실 판단은 구체적으로 어떠한 자료를 어떠한 순서와 기준으로 조사하여 수행하여야 하는지. 아래 각 질의는 그 하나의 물음을 조사의 차례에 따라 나눈 것입니다.	Question 1. The status of verifiable books. Whether an investor ledger (an acquisition-cost schedule and a detailed ledger) and the related evidence may be treated as the basis for examining and determining the tax base under Article 16(1) of the Framework Act on National Taxes, where it is built upon official material obtained through information-disclosure requests and upon records issued by external institutions, where each distribution event is linked by internationally used securities identifiers, and where it is prepared so that a third party can reproduce it from the same source records by the same computational steps. If it may be so treated, by what standards must the tax authority examine and verify those books and the related evidence.
이를 달리 표현하면, 원자료에서 확인되는 사실과 국내 과세자료의 기재가 서로 다른 경우 과세요건사실을 원자료에 따라 확정하여야 하는지, 아니면 국내 과세자료의 기재에 따라 확정하여야 하는지에 관한 해석입니다. 본 신청은 관계 기관 사이의 판단 순위를 질의하는 것이 아니라, 지급사건 · 분배재원 · 최종 재분류 · 투자자 귀속 · 조정취득가액 · 국내법상 과세요건에 이르는 사실관계와 법률적용의 연결을 어떠한 기준으로 확정하여야 하는지를 질의하는 것입니다.	Question 2. The standard for finding facts different from the books. Where the tax authority intends to find a fact different from a particular entry in those books, whether it must, under Article 16(2), identify the specific entry it regards as inconsistent with the facts and determine that part according to the facts it has examined; and in that case, what contrary fact and what objective basis it must examine and present.
[세법해석을 구하는 사항]	Question 3. Statement of the contrary fact and of the grounds for the determination. Where a determination has been made after examining a fact different from the books or an omission in them, whether the facts found upon examination and the grounds for the determination must be stated specifically in the decision document under Article 16(3).
질의 1. 검증 가능한 장부의 지위 — 정보공개청구로 확보한 공적 자료와 외부기관 발급자료를 원자료로 하고, 국제적으로 통용되는 증권식별정보로 각 지급사건을 연결하여 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 재현할 수 있도록 작성된 투자자 장부(취득원가조서 · 상세원부)와 그 관계 증거자료가 「국세기본법」 제16조 제1항에 따른 과세표준 조사 · 결정의 근거자료로 취급될 수 있는지. 취급될 수 있다면 과세관청은 그 장부와 관계 증거자료를 어떠한 기준으로 조사 · 검증하여야 하는지.	Question 4. Identification of the applicable provision of domestic law and of the facts constituting the elements of taxation. Where Article 17 of the Income Tax Act is applied to a distribution paid by an exchange-traded fund taxed as a regulated investment company under the United States Internal Revenue Code, whether the tax authority must first identify which category of income among the subparagraphs of Article 17(1) applies and what its statutory elements are. (a) Where subparagraph 6 of that paragraph is applied, by what records and by what standards must it be confirmed that the amount paid constitutes "dividends or distributions of profits or surplus received from a foreign corporation". (b) Where subparagraph 3 of that paragraph and Article 17(2)1 are applied, by what records and by what standards must each of the following be confirmed: that a legal act amounting to "retirement of shares or reduction of capital" actually took place; the value of the money or other property acquired by the shareholder; the amount used to acquire those shares; and the excess over that amount. (c) Whether the tax base of dividend income may be determined solely on the strength of the fact that the payment came from a foreign corporation, or of its outward appearance as a distribution, without identifying the facts constituting the elements of taxation for each of those categories.

국문 (제출 원문)	English (translation)
질의 2. 장부와 다른 사실을 인정하는 기준 — 과세관청이 위장부의 특정 기재와 다른 사실을 인정하려는 경우, 같은 조 제2항에 따라 사실과 다르다고 보는 구체적 기재를 특정하고 그 부분에 대하여 조사한 사실에 따라 결정하여야 하는지. 그 경우 어떠한 반대사실과 객관적 근거를 조사·제시하여야 하는지.	Question 5. The scope of examination of international source records. Where the taxpayer has submitted the issuer's final data, international securities identifiers, foreign withholding, reclassification and refund records, records of the Korea Securities Depository and of securities companies, and the individual ledger of acquisition, whether there is any separate legal basis for dispensing with the confirmation and reconciliation of those records merely because the product is a foreign financial product; and if there is none, what the standards of examination and evaluation of evidence are under Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes.
질의 3. 반대사실과 결정근거의 명시 — 같은 조 제3항에 따라 장부와 다른 사실 또는 누락을 조사하여 결정한 경우, 조사하여 인정한 사실과 그 결정근거를 구체적으로 결정서에 기재하여야 하는지.	Question 6. Standards for accepting or rejecting conflicting records. Where the information held by the issuer, the foreign custodian, the Korea Securities Depository, the securities company and the investor's own ledger is inconsistent, or where the information of some stage is missing, which factors must govern acceptance or rejection: the author of the record, its purpose, the point at which it became final, its scope of application, the actual flow of funds and of tax, or its consistency with independent records. In particular, where a discrepancy between the international financial and tax records and the domestic tax records is objectively confirmed, which records must be examined and reconciled, and by what standards, before the tax base is determined.
질의 4. 국내법상 적용 조항 및 과세요건사실의 특정 — 미국 연방세법상 규제투자회사로 과세되는 상장지수펀드가 지급한 분배금에 「소득세법」 제17조를 적용하는 경우, 과세관청은 같은 조 제1항 각 호 중 적용되는 소득유형과 그 구성요건을 먼저 특정하여야 하는지. 가. 같은 항 제6호를 적용하는 경우, 해당 지급액이 외국법인의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당한다는 사실을 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 나. 같은 항 제3호 및 제2항 제1호를 적용하는 경우, 「주식의 소각이나 자본의 감소」에 해당하는 법률행위가 실제로 존재하였다는 사실과 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액, 그 주식의 취득에 사용한 금액 및 그 초과액을 각각 어떠한 자료와 기준으로 확인하여야 하는지. 다. 위 각 유형의 과세요건사실을 특정하지 아니한 채 외국법인으로부터 지급되었다는 사실 또는 분배금이라는 외형만으로 배당소득의 과세표준을 결정할 수 있는지.	Question 7. Identification of the income category under domestic law. Whether, rather than determining the domestic income category from foreign labels alone such as Dividend, Non-Dividend Distribution, Return of Capital or Capital Gain, the tax authority must first examine the objective facts of the transaction and the source of the payment and then identify the specific item of the Income Tax Act it applies and the elements of that item.
질의 5. 국제 세원자료의 조사 범위 — 납세자가 발행기관 확정자료, 국제 증권식별정보, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 한국예탁결제원·증권회사 자료 및 개인별 취득원장을 제출한 경우, 외국 금융상품이라는 이유만으로 이들 자료의 확인·대조를 생략할 수 있는 별도의 법적 근거가 있는지. 없다면 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 따른 조사·증거판단 기준은 무엇인지.	Question 8. A reply on the standards of examination and on the order of confirming records. Whether the Ministry can reply by distinguishing, among the seven-step standards of examination and evaluation of evidence and the order of confirming records set out in section (10) below, those parts that are appropriate under tax law, those that require modification, and those that cannot be applied; and, for the parts requiring modification or incapable of application, present the legal basis and an alternative standard in concrete terms.

국문 (제출 원문)	English (translation)
질의 6. 자료충돌 시 채택·배척 기준 — 발행기관·외국보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 장부 사이에 정보가 불일치하거나 일부 단계의 정보가 누락된 경우, 작성주체·목적·확정시점·적용범위·실제 자금 및 세액 흐름·독립자료와의 정합성 중 어떠한 요소를 기준으로 자료를 채택 또는 배척하여야 하는지. 특히 국제 금융·세무 원장과 국내 과세자료 사이의 불일치가 객관적으로 확인되는 경우, 과세표준을 결정하기 전에 어느 자료를 어떠한 기준으로 조사·대조하여야 하는지.	Question 9. Standards of examination and of evidence where a particular form of document does not exist. This question assumes that the source and the final character of the distribution can be confirmed from the issuer's settlement and tax data; that the result can be traced and compared against the reclassification and tax-settlement records held by the foreign withholding agent, the custodian and the domestic financial institutions; and that the amount attributable to the individual and the adjusted acquisition cost immediately before the distribution can be verified from the taxpayer's continuous ledger of acquisition cost. The question is whether the tax authority may reject that settlement data, the data establishing the character of the income, the withholding and reclassification records and the taxpayer's ledger of acquisition cost merely because a particular form of document has not been submitted, without first confirming the statutory elements under domestic law that it intends to apply, whether the legal act required by those elements exists, and whether the foreign law concerned imposes any duty to prepare a resolution or minutes. If such a document is considered indispensable evidence, the applicant asks that the Ministry also state which facts constituting the elements of taxation under domestic law that document is to prove, the legal basis for requiring it, and the reason why those facts cannot be confirmed from other objective records. In particular, the applicant asks whether the objective facts confirmed in the issuer's settlement and tax data — the actual source of the distribution and the adjustment of acquisition cost resulting from it — may be recognised only where a resolution or minutes similar to a reduction of capital under Korean company law exists, merely because the payment is a distribution by a foreign corporation or a foreign investment company; and, if such a restriction is possible, that its basis in domestic law and the facts constituting the elements of taxation that the document must prove be identified.
질의 7. 국내법상 소득구분의 특정 — 국외에서 사용되는 Dividend, Non-Dividend Distribution, Return of Capital, Capital Gain 등의 명칭 자체만으로 국내 소득구분을 확정하는 것이 아니라, 먼저 객관적 거래사실과 지급재원을 조사한 후 과세관청이 적용하는 「소득세법」상 구체적 항목과 구성요건을 특정하여야 하는지. 해당 분배가 어떠한 재원에서 지급되었는지와 그 과정에 어떠한 법률행위가 있었는지를 먼저 조사하여야 하는지, 지급의 명칭(배당금입금·Dividend·비배당분배)과 외형만으로 그 조사를 갈음할 수 있는지도 함께 해석하여 주시기 바랍니다.	Question 10. Priority of confirming records already delivered within Korea. Whether, before requiring the taxpayer to produce a particular form of foreign document, the tax authority must first confirm and reconcile the records already delivered to and held by domestic securities companies for the distribution in question — the reclassification of the character of the income, the changes in foreign withholding tax and the refunds — together with the foreign custodian records on which they are based.
질의 8. 과세요건사실의 확인을 위한 자료의 조사·대조 순서 — ⑩ 사실관계에서 제시한 자료계보에 따라 발행기관의 확정자료, 국제 원천징수·재분류자료, 국내 전달자료 및 투자자별 장부를 순차로 조사·대조하여 과세요건사실을 확정하는 것이 「국세기본법」 제14조·제16조에 부합하는지. 달리 판단하여야 하는 경우 적용되는 법적 기준은 무엇인지 특정하여 주시기 바랍니다.	Question 11. Means of confirming facts that cannot be confirmed within Korea. Where the tax authority considers that records which cannot be obtained within Korea are indispensable for confirming the facts constituting the elements of taxation, whether — separately from requiring the taxpayer to produce a form of document that does not exist under the foreign system — those facts may be confirmed through lawful procedures such as the exchange of information between the competent authorities under Article 28 (Exchange of Information) of the Convention between

국문 (제출 원문)	English (translation)
	the Republic of Korea and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and the Encouragement of International Trade and Investment.
질의 9. 특정 형식문서가 존재하지 아니하는 경우의 조사 · 증거판단 기준 — 발행기관의 결산 · 세무자료로 분배금의 재원과 최종 소득성격을 확인할 수 있고, 외국 원천징수의무자 · 보관기관과 국내 금융기관이 보유한 재분류 · 세액정산 자료로 그 결과를 추적 · 대조할 수 있으며, 납세자의 연속된 취득원가 장부로 개인별 귀속액과 지급 직전의 조정취득가액을 검증할 수 있는 경우를 전제로 질의합니다. 과세관청이 적용하려는 국내법상 구성요건과 그에 필요한 법률행위의 존부, 그리고 해당 외국 법령상 결의서 · 회의록의 작성의무가 있는지를 먼저 확인하지 아니한 채, 특정 형식문서가 제출되지 아니하였다는 사정만으로 위 결산자료 · 소득성격 확정자료 · 원천징수 재분류자료 및 납세자의 취득원가 장부를 배척할 수 있는지. 해당 문서가 반드시 필요한 증거자료라고 보는 경우에는, 그 문서가 입증하여야 하는 국내법상 과세요건사실과 그 법적 근거, 그리고 다른 객관적 자료로는 그 사실을 확인할 수 없는 이유를 함께 밝혀 주시기 바랍니다. 아울러 외국법인 또는 외국 투자회사의 분배에 관하여, 대한민국 회사법상 자본의 감소에 상응하는 결의서 · 회의록이 존재하는 경우에 한정하여 발행기관의 결산 · 세무자료에서 확인되는 실제 분배재원 및 그 분배에 따른 취득가액 조정이라는 객관적 사실을 인정할 수 있다고 보는 것인지 질의합니다. 그와 같은 제한이 가능하다고 보는 경우에는 그 국내법상 근거와 해당 문서가 증명하여야 하는 과세요건사실을 특정하여 주시기 바랍니다.	Question 12. The lineage of the records on the character of the income, and the authority of the domestic tax authority to find facts and to apply the law to them. This question assumes that the source of the payment and the character of the income, as determined in the issuer's settlement and tax data, have passed through the reclassification and tax settlement of the foreign withholding agent and custodian and are delivered to and held by the Korea Securities Depository and domestic securities companies in the form of the identifiers of the same distribution event, the quantity held, the reclassified character of the income, the changed tax amount and the refund.
질의 10. 국내에 이미 전달된 자료의 우선 확인 — 납세자에게 외국의 특정 형식문서를 요구하기 전에, 과세관청이 국내 증권회사에 이미 전달 · 보관되어 있는 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료, 외국 원천징수세액 변경자료 및 환급자료와 그 기초가 된 외국 보관기관 자료를 먼저 확인 · 대조하여야 하는지.	(a) Whether, in order to apply the element in Article 17(1)6 of the Income Tax Act — "dividends or distributions of profits or surplus received from a foreign corporation" — it must first be examined and established on objective records that the amount paid was in fact paid out of the profits or surplus of the foreign issuing corporation.
질의 11. 국내에서 확인할 수 없는 사실의 확인 수단 — 과세관청이 과세요건사실의 확인을 위하여 국내에서 확보할 수 없는 자료가 반드시 필요하다고 판단하는 경우, 납세자에게 해당 외국 제도에 존재하지 아니하는 형식문서의 제출을 요구하는 것과 별개로, 「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」 제28조(정보 교환)가 정한 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적법한 절차를 통하여 그 사실을 확인할 수 있는지.	(b) Where the tax authority intends to find, at the domestic taxation stage, facts different from the source of the payment and the character of the income confirmed in the international financial and tax records, whether it must identify, under Article 16 of the Framework Act on National Taxes, at which stage and from which records it examined the matter, what contrary fact it found, and the grounds for its determination.

국문 (제출 원문)	English (translation)
질의 12. 소득성격 자료제보와 국내 과세관청의 사실인정 · 법률적 포섭 권한 — 발행기관의 결산 · 세무자료에서 확정된 지급재원과 소득성격이 외국 원천징수의무자 · 보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 같은 지급사건의 식별정보 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금의 형태로 전달 · 보유하고 있는 경우를 전제로 질의합니다.	(c) Whether the authority of the tax authority to classify income in law extends beyond applying the tax law of the Republic of Korea to objectively existing transactional facts, so as to include the authority to constitute the facts of taxation by treating as existing any profits or surplus, source of distribution, or corporate-law act that is not confirmed in the settlement and tax data of the foreign issuing corporation or in the international financial records. If it does, what the specific legal basis and requirements for that are.
가. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 과세요건을 적용하기 위하여는, 해당 지급액이 실제로 외국 발행법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실을 먼저 객관적 자료에 따라 조사 · 확정하여야 하는지.	(d) Just as the fact that an amount has been determined or reclassified abroad as a Nondividend Distribution or a Return of Capital does not of itself determine the income category in the Republic of Korea, whether the classification of income in law by the Korean tax authority likewise has no effect of altering the source of the distribution of the foreign issuing corporation or the underlying facts of the international financial transaction, both of which were objectively established at the preceding stage. The applicant seeks an interpretation as to whether the application of domestic law does not alter those underlying facts but attaches the legal effects of domestic law to the facts as confirmed.
나. 국제 금융 · 세무 원장에서 확인되는 지급재원 및 소득성격과 다른 사실을 국내 과세단계에서 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 어떠한 반대사실을 인정하였는지와 그 결정근거를 「국세기본법」 제16조에 따라 특정하여야 하는지.	[Form of reply requested]
다. 과세관청의 법률적 소득구분 권한이 객관적으로 존재하는 거래사실에 대한민국 세법을 적용하는 권한을 넘어, 외국 발행법인의 결산 · 세무자료 및 국제 금융원장에서 확인되지 아니하는 이익 · 잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위가 존재한 것으로 보아 과세요건사실을 구성할 수 있는 권한까지 포함하는지. 포함한다면 그 구체적인 법률상 근거와 요건은 무엇인지.	For each question, the applicant respectfully asks for a reply that identifies the basis relied upon — the applicable statutory provision, enforcement decree, enforcement rule, administrative rule, published interpretation or precedent — and that distinguishes the following matters.
라. 외국에서 Nondividend Distribution 또는 Return of Capital로 확정 · 재분류된 사실 자체가 대한민국의 소득구분을 당연히 결정하지 아니하는 것과 마찬가지로, 대한민국 과세관청의 법률적 소득구분도 그 선행단계에서 객관적으로 확정된 외국 발행법인의 분배재원과 국제 금융거래의 기초사실 자체를 변경하는 효력을 가지는 것은 아닌지. 국내법의 적용이 그 기초사실을 변경하는 것이 아니라 확인된 사실에 국내법의 법률효과를 부여하는 것인지에 관한 해석을 구합니다.	1. The facts constituting the elements of taxation that must be examined. 2. The scope of the objective records required to confirm each fact. 3. The standards for accepting or rejecting records where they conflict. 4. The content of the examination and the grounds for the determination required where facts different from the books submitted by the taxpayer are found. 5. The standards under which other objective evidence may take the place of a particular form of document that does not exist. 6. Among the seven-step standards, the parts requiring modification or incapable of application, and the alternative standards for them.
질의 13. 적용 호의 특정과 「집합투자기구조로부터의 이익」의 산정 — 해당 지급이 「소득세법」 제17조 제1항의 배당소득에 해당한다고 보는 경우 같은 항의 어느 호를 적용하는지 먼저 특정하여야 하는지. 해당 발행주체와 상품구조가 「소득세법 시행령」 제26조의2 제2항의 「국외에서 설정된 집합투자기구」에 해당하여 제5호를 적용하여야 하는지, 아니면 발행주체의 법적 성격에 따라 제6호를 적용하여야 하는지. 제5호를 적용하는 경우에는 해당 지급액 중 어떠한 부분이	A fact does not cease to exist because the investor has traced and restored it from objective international source records which the State itself did not obtain. The applicant asks for a clear interpretation as to whether taxation based on records and evidence is not an authority to disregard verifiable facts, but a principle requiring that such facts be examined and verified in order to determine the tax base.

국문 (제출 원문)	English (translation)
「집합투자기구로부터의 이익」에 해당하는지, 제6호를 적용하는 경우에는 어떠한 부분이 외국법인의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당하는지를 각각 어떠한 사실과 자료로 판단하여야 하는지.	
특히 제5호를 적용하는 경우 「집합투자기구로부터의 이익」이 법령에 산정 구조를 두고 있습니다. 같은 시행령 제26조의2 제4항은 일정한 거래·평가손익을 그 이익에 포함하지 아니한다고 정하고, 제6항은 「각종 보수·수수료 등을 뺀 금액으로 한다」고 정하며, 제9항은 그 과세표준 계산방식 등을 재정경제부령으로 정하도록 위임합니다. 그 위임에 따른 「소득세법 시행규칙」 제13조 제1항은 제1호에서 「집합투자기구가 투자자에게 좌당 또는 주당 분배하는 금액」으로, 제2호에서 「결산 시 과세표준기준가격에서 매수 시(매수 후 결산·분배가 있었던 경우에는 직전 결산·분배 직후) 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 결산·분배 시 발생한 과세되지 않은 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액」으로 (분배하는 금액을 한도) 정하고, 외국 집합투자증권으로서 과세표준기준가격이 없는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제280조 제4항 본문에 따른 기준가격을 쓰도록 정합니다. 그러므로 가. 본건과 같은 외국 상장 집합투자증권이 위 제1호와 제2호 중 어느 계산방식에 따르는지를 먼저 특정하여야 하는지. 나. 제2호의 계산방식에 따르는 경우, 분배에 따른 기준가격 또는 과세표준기준가격의 변동과 투자원본의 반환에 해당하는 부분이 위 산식에 어떠한 방법으로 반영되는지. 다. 그러함에도 지급받은 분배금의 전액을 「집합투자기구로부터의 이익」으로 보아 과세표준에 산입하는 것이 위 시행규칙의 계산방식과 양립할 수 있는지. 양립한다고 보는 경우에는 그 법적 근거는 무엇인지.	This application does not seek a judgment on the examination or disposition of any particular tax office, on the computation of any individual tax amount, or on whether a refund is due; it seeks an interpretation of the general standards for applying the statutory provisions set out above. If the Ministry considers all or part of this application to concern the confirmation of individual facts or matters of enforcement rather than statutory interpretation, the applicant asks that the relevant question numbers and the legal basis for that view be identified, and that the remaining matters of statutory interpretation each be interpreted.
질의 14. 분배재원 확인에서 결산·법정 세무계산의 지위 — 해당 외국 발행주체의 분배재원과 이익·잉여금 해당 여부를 판단함에 있어, 발행주체의 결산자료와 법정 세무계산자료는 그 재원의 발생·존부·성격을 직접 확인하는 원천자료에 해당하는지. 과세관청은 연차보고서·연말 세무자료·법정 보고서 등 그 자료를 조사한 뒤 국내법상 과세요건에 포섭하여야 하는지. 국내법도 이익배당의 재원을 결산에서 정하고 있습니다(「상법」 제462조 제1항). 나아가 과세관청이 자본감소 결의서 또는 회의록의 부존재를 이유로 위 결산자료를 조사하지 아니한 채 이익·잉여금의 존재를 인정할 수 있는지. 인정할 수 있다면 자본감소 관련 문서의 부존재가 이익·잉여금의 존재를 증명하는 법적 근거는 무엇인지. 결산 및 법정 세무계산으로 확인된 바와 달리 인정하려는 경우 「국세기본법」 제16조 제2항·제3항에 따라 어떠한 반대사실과 조사 근거를 결정서에 적어야 하는지.	Question 14. The status of the closing of accounts and the statutory tax computation in ascertaining the source of a distribution — In determining the source of a distribution made by the foreign issuer and whether it constitutes earnings or surplus, do the issuer's financial statements and statutory tax computation constitute primary materials that directly establish the arising, the existence and the character of that source? Must the tax authority examine those materials — the annual report, the year-end tax information and the statutory returns — before subsuming the facts under the elements of taxation in domestic law? Domestic law likewise determines the source of a dividend by reference to the closing of accounts (Article 462(1) of the Commercial Act). Further, may the tax authority find that earnings or surplus exist without examining those financial statements, on the ground that no resolution or minutes evidencing a capital reduction have been produced? If so, what is the legal basis on which the absence of documents relating to a capital reduction proves the existence of earnings or surplus? Where the authority seeks to find otherwise than as established by the closing of accounts and the statutory tax computation, what contrary facts and grounds of examination must be recorded in the written decision under Article 16(2) and (3) of the Framework Act on National Taxes?

국문 (제출 원문)	English (translation)
질의 15. 「자본의 감소」의 판단 준거 — 같은 조 제2항 제1호를 적용하는 경우 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 선행 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과라는 두 요건을 각각 확인하여야 하는지. 그 해당 여부는 해당 외국법인의 설립 준거법에 따라 판단하여야 하는지. 발행기관의 준거법과 상품구조상 그러한 법률행위가 확인되지 아니하는 경우에도, 외국 세법상 비배당분배(Nondividend Distribution)로 분류되었다는 사정만으로 이를 같은 호의 「자본의 감소」에 해당한다고 볼 수 있는지.	Question 15. The reference by which a "reduction of capital" is determined — Where Article 17(2)1 of the same Act is applied, must each of the two elements be established separately: the antecedent legal act of "a retirement of shares or a reduction of capital", and the excess over the amount used to acquire the shares? Is that question to be determined under the law governing the incorporation of the foreign entity? Where no such legal act is found under the governing law and the structure of the product, may the payment nonetheless be treated as a "reduction of capital" within that subparagraph solely because it was classified as a nondividend distribution under foreign tax law?
질의 16. 어느 경로에도 해당하지 아니하는 경우 — 제1항 각 호의 요건사실(이익 · 잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격)도, 제2항 제1호의 선행 법률행위도 확인되지 아니하는 경우, 과세관청은 어느 조항을 적용하며 그에 앞서 어떠한 사실을 확정하여야 하는지.	Question 16. Where neither route applies — Where neither the elements under the subparagraphs of paragraph (1) (a distribution of earnings or surplus, or the character of a distribution of profits) nor the antecedent legal act under paragraph (2)1 is established, which provision does the tax authority apply, and what facts must it determine before doing so?
질의 17. 과세요건의 성립 여부인가, 과세의 예외인가 — 이 물음의 전제가 되는 기초사실은 다음과 같습니다. 발행기관의 결산 및 법정 세무계산에서 해당 부분은 이익 및 잉여금 (earnings and profits)에서 지급된 것이 아닌 것으로 확정되어 있고, 그 결과가 연말 세무자료의 제3란(비배당분배)과 기업행위 보고에 기재되어 있습니다. 이는 외국 세법상의 명칭만을 근거로 하는 것이 아니라, 발행기관의 결산 및 법정 세무계산으로 확인된 이익 및 잉여금과 분배재원, 그리고 그에 따른 최종 세무분류에 기초한 것입니다. 그 기초사실과 자료에 국내법의 어느 과세요건을 적용할 것인지는 별개의 법률적 판단입니다.	Question 17. Is this a question of whether the elements of taxation are satisfied, or of an exception to taxation? — The underlying facts on which this question rests are as follows. In the issuer's closing of accounts and statutory tax computation the portion in question is determined not to have been paid out of earnings and profits, and that determination is recorded in Box 3 (nondividend distributions) of the year-end tax information and in the corporate-action report. This rests not on the foreign tax label alone but on the earnings and profits and the source of the distribution as established by the issuer's closing of accounts and statutory tax computation, and on the final tax characterisation that follows from them. Which element of taxation under domestic law is to be applied to those underlying facts and materials is a separate question of law.
해당 지급액 가운데 취득가액 범위 안의 투자원본 반환에 해당하는 부분이 「소득세법」 제17조 제1항 각 호의 요건(이익 · 잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격)에 해당하지 아니하는 경우, 그것은 과세요건이 성립하지 아니한 것(소득의 부존재)인지, 아니면 과세요건은 성립하되 비과세 · 감면에 해당하는 것인지. 전자라면 그 요건사실의 존재에 관한 조사 · 확정 책임은 「국세기본법」 제16조에 따라 과세관청에 있는지. 후자로 보는 경우에는 그 비과세 또는 감면의 법적 근거(조문)와, 납세자가 입증하여야 할 요건사실이 무엇인지를 특정하여 주시기 바랍니다. 아울러 위와 같이 이익 및 잉여금에서 지급되지 아니하였다는 기초사실이 확인되는 경우에도 제17조 제1항 각 호의 요건이 성립한다고 보려면 어떠한 사실을 더 확인하여야 하는지를 밝혀 주시기 바랍니다. 이는 과세요건의 불성립과, 과세요건이 성립한 뒤 별도의 비과세 · 감면 규정을 적용하는 것은 법률구조가 서로 다르기 때문입니다. 어느 경우에 해당하는지에 따라 확인하여야 할 과세요건사실, 적용 조항 및 조사 · 결정의 근거가 달라질 수 있습니다.	Where the portion of the payment that constitutes a return of invested principal within the acquisition cost does not satisfy the elements under the subparagraphs of Article 17(1) of the Income Tax Act (a distribution of earnings or surplus, or the character of a distribution of profits), is that a case in which the elements of taxation are not satisfied (the absence of income), or a case in which the elements are satisfied but an exemption or reduction applies? If the former, does the responsibility for examining and establishing the existence of those elements rest with the tax authority under Article 16 of the Framework Act on National Taxes? If the latter, the applicant asks that the legal basis (the provision) for that exemption or reduction, and the elements the taxpayer must prove, be identified. The applicant further asks what additional facts must be established in order to find that the elements under the subparagraphs of Article 17(1) are satisfied even where it is established, as above, that the payment was not made out of earnings and profits. The non-satisfaction of the elements of taxation and the application of a separate exemption or reduction after those elements have been satisfied are structurally

국문 (제출 원문)	English (translation)
	different in law, and which of the two applies determines the elements to be established, the provision to be applied and the grounds of examination and decision.
질의 18. 세액(분자)과 과세표준(분모)의 확정단계 — 외국 원천징수 단계에서는 지급 시점에 잠정적으로 산정된 분배정보로 먼저 원천징수가 이루어지고, 과세연도 종료 후 발행기관의 결산으로 그 성격이 확정되면 적격중개인 단계에서 재분류 또는 취소가 이루어져 원천징수세액이 정정·환급됩니다. 신청인의 자료에서는 그 환급이 국내 원장의 외국납부세액에는 반영되는 한편, 과세표준이 되는 소득금액은 지급 시점의 잠정자료(분배통지) 그대로 유지되는 경우가 확인됩니다. 그 경우 가. 외국납부세액(분자)이 재분류 확정단계의 자료로 산정된다면, 그 과세표준(분모)도 같은 확정단계의 자료로 산정하여야 하는지. 나. 지급 시점의 잠정자료로 과세표준을 유지하면서 세액만 확정단계 자료로 조정하는 것이 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 비추어 허용되는지. 허용된다면 그 법적 근거는 무엇인지. 다. 외국 원천징수 단계에서 재분류가 취소되어 원천징수가 소급하여 없던 것으로 정리된 경우, 그 취소 전의 잠정 분배정보를 국내 과세표준의 근거로 삼을 수 있는지. 삼을 수 있다면 어떠한 사실을 추가로 확인하여야 하는지.	Question 18. The stage at which the tax amount (the numerator) and the tax base (the denominator) are determined — At the foreign withholding stage, withholding is first carried out on provisional distribution information computed at the time of payment; after the close of the tax year, once the character is determined by the issuer's closing of accounts, a reclassification or cancellation is made at the qualified-intermediary stage and the withheld tax is corrected and refunded. The applicant's records show cases in which that refund is reflected in the foreign tax paid in the domestic ledger, while the income amount forming the tax base remains that of the provisional information (the distribution notice) as at the time of payment. In such a case: (a) if the foreign tax paid (the numerator) is computed from the materials of the reclassification stage, must the tax base (the denominator) also be computed from the materials of that same stage? (b) Is it permissible, having regard to Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes, to maintain the tax base on the provisional materials as at the time of payment while adjusting only the tax amount by reference to the materials of the determination stage? If so, what is the legal basis? (c) Where the reclassification is cancelled at the foreign withholding stage and the withholding is treated retroactively as not having occurred, may the provisional distribution information that preceded that cancellation serve as the basis of the domestic tax base? If so, what further facts must be established?
라. 신청인이 관계기관에 대한 정보공개를 통하여 확인한 자료에서는, 외국 원천징수 단계에서 과세연도 종료 후 확정된 재분류 결과를 투자자별 국내 배당소득 과세표준에 반영하는 구체적인 산정기준 또는 변환기준을 확인하지 못하였습니다. 그와 같은 재분류 확정자료가 국내 금융기관에 전달·보유되어 있음에도 이를 국내 과세표준에 반영하는 별도의 산정기준이 존재하지 아니하거나 확인되지 아니하는 경우, 최초 지급 시점의 잠정자료를 과세표준으로 계속 사용하는 법적 근거는 무엇인지. 반대로 확정된 재분류자료를 반영하여야 한다면 그 국내법상 소득구분·과세표준으로의 변환기준과 계산방법은 무엇인지.	(d) In the materials the applicant obtained through information-disclosure requests to the institutions concerned, no specific standard of computation or conversion was found by which the reclassification results determined after the close of the tax year at the foreign withholding stage are reflected in each investor's domestic dividend-income tax base. Where such determined reclassification data are transmitted to and held by domestic financial institutions and yet no separate standard for reflecting them in the domestic tax base exists or can be identified, what is the legal basis for continuing to use the provisional materials as at the time of first payment as the tax base? Conversely, if the determined reclassification data must be reflected, what are the standard of conversion into the domestic classification of income and the tax base, and the method of computation?
위 질의 13부터 18까지의 차례는 법적 추론의 차례와 같습니다 — 어느 조문으로 과세하는가(13) → 그 조문이 요구하는 사실은 어떠한 원천자료에서 확인되는가, 원천자료와 다른 사실을 인정하려면 무엇을 특정하여야 하는가(14) → 의제배당을 택한다면 「자본의 감소」는 무엇을 기준으로 판단하는가(15) → 어느 경로에도 해당하지 아니하면 어떻게 하는가(16) → 그것이 과세요건의 성립 문제인가 과세의 예외 문제인가(17) → 세액과 과세표준이 같은	The order of Questions 13 to 18 follows the order of legal reasoning: under which provision is tax imposed (13); from which primary materials are the facts required by that provision established, and what must be identified in order to find facts differing from those materials (14); if a deemed dividend is chosen, by what reference is a "reduction of capital" determined (15); what applies if neither route is available (16); is this a question of the satisfaction of the elements of taxation or of an exception to

국문 (제출 원문)	English (translation)
확정단계의 자료에 서야 하는가(18). 질의 19와 20은 그 물음을 과세요건의 성립 쪽에서 다시 여쭙는 것입니다 — 취득가액 범위 안의 투자원본 반환에 배당소득의 과세요건이 성립하려면 무엇이 더 있어야 하는가(19), 특정 형식문서의 부존재가 그 요건사실을 대신할 수 있는가(20).	taxation (17); and must the tax amount and the tax base rest on materials of the same determination stage (18). Questions 19 and 20 put the same matter from the side of the satisfaction of the elements: what more is required for the elements of dividend income to be satisfied in respect of a return of invested principal within the acquisition cost (19), and whether the absence of a particular formal document may substitute for those elements (20).
질의 19. 투자원본의 반환에 대한 배당소득 과세요건의 성립 여부 — 주요 금융국의 과세제도에서는 투자자에게 지급된 현금의 명칭만으로 당기의 소득을 확정하지 아니하고, 지급재원의 성격과 투자원본의 잔존 여부를 구분하여 과세요건을 판단합니다. 취득가액 범위 안의 투자원본 반환은 당기의 과세소득과 구별하면서 그 금액만큼 취득가액 또는 이에 대응하는 자본계정을 줄이고, 원본이 소진된 뒤의 초과분에 별도의 과세요건을 적용하는 구조가 확인됩니다(C-12에 미국·캐나다·영국·독일·스위스·호주·일본 일곱 통화권의 당국 공표 문언을 옮겼습니다). 그 구체적인 법률형식은 나라마다 다르며, 신청인은 이를 대한민국에 그대로 적용하여 달라는 것이 아닙니다. 소득구분은 국내법이 정하므로, 이 자료는 「소득세법」 제17조의 독자적인 과세요건을 확인하기 위한 비교자료로 제출하는 것입니다.	Question 19. Whether the elements of dividend income are satisfied in respect of a return of invested principal — In the tax systems of the major financial jurisdictions, the income of the current period is not determined by the label attached to the cash paid to the investor; the elements of taxation are assessed by distinguishing the character of the source of the payment and whether invested principal remains. A return of invested principal within the acquisition cost is distinguished from the taxable income of the current period, the acquisition cost or the corresponding capital account is reduced by that amount, and separate elements of taxation are applied to any excess once the principal has been exhausted (C-12 reproduces the published wording of the authorities of seven currency areas: the United States, Canada, the United Kingdom, Germany, Switzerland, Australia and Japan). The particular legal form differs from jurisdiction to jurisdiction, and the applicant does not ask that those systems be applied in the Republic of Korea as they stand. Since the classification of income is determined by domestic law, that material is submitted as comparative material for ascertaining the independent elements of taxation under Article 17 of the Income Tax Act.
그러므로 다음을 해석하여 주시기 바랍니다. 가. 발행기관의 결산·법정 세무자료, 국제 원천징수·재분류 자료 및 투자자별 취득가액 장부에 의하여 해당 지급액이 투자원본의 반환이고 지급 직전 조정취득가액의 범위 안에 있음이 확인되는 경우, 그 금액에 대하여 「소득세법」 제17조의 배당소득 과세요건이 성립한다고 판단하려면 어떠한 과세요건사실이 추가로 존재하여야 하는지. 그 적용 조문·요건사실·이를 확인할 증거자료 및 과세표준 계산기준을 특정하여 주시기 바랍니다.	The applicant therefore asks for an interpretation of the following. (a) Where it is established, from the issuer's closing of accounts and statutory tax information, the international withholding and reclassification data and each investor's acquisition-cost records, that the payment is a return of invested principal and lies within the adjusted acquisition cost immediately before the payment, what further facts constituting the elements of taxation must exist in order to find that the elements of dividend income under Article 17 of the Income Tax Act are satisfied in respect of that amount? The applicant asks that the provision applied, the elements, the evidence by which they are to be established and the basis for computing the tax base be identified.
나. 그러한 추가 과세요건사실이 확인되지 아니하는 경우, 해당 금액은 배당소득은 성립하되 별도의 비과세·감면 규정에 의하여 과세하지 아니하는 것인지, 아니면 애초 「소득세법」 제17조의 소득 과세요건이 성립하지 아니하여 당기의 과세소득이 존재하지 아니하는 것인지 구분하여 주시기 바랍니다. 전자로 보는 경우에는 그 비과세 또는 감면의 조문과 납세자가 입증하여야 할 요건사실을, 후자로 보는 경우에는 그 요건사실의 조사·확정 책임이 「국제기본법」 제16조에 따라 과세관청에 있는지를 함께 밝혀 주시기 바랍니다.	(b) Where no such additional elements are established, the applicant asks that it be distinguished whether the amount is one in respect of which dividend income arises but is not taxed by reason of a separate exemption or reduction, or one in respect of which the elements of income under Article 17 of the Income Tax Act are not satisfied at all, so that no taxable income of the current period exists. If the former, the applicant asks for the provision granting that exemption or reduction and the elements the taxpayer must prove; if the latter, whether the responsibility for examining and establishing those elements rests with the tax authority under Article 16 of the Framework Act on National Taxes.

국문 (제출 원문)	English (translation)
다. 투자원본의 반환액이 지급 직전 조정취득가액을 초과하는 경우, 그 초과부분에 대하여는 어느 소득유형의 어떠한 과세요건이 적용되는지와 그 과세표준 계산기준은 무엇인지. 라. 취득가액 범위 안의 금액을 당기의 배당소득 과세표준에 산입하는 경우, 그 금액을 투자자의 취득가액에서 차감하는지 여부와 그 계산기준은 무엇인지. 차감하지 아니한다면 뒤에 그 주식을 양도할 때 같은 금액이 취득가액에 그대로 남아 「소득세법」 제94조 제1항 제3호의 양도소득 계산에 반영되는지. 분배 단계와 양도 단계에서 같은 금액이 이중으로 과세되거나 어느 단계에서도 취득가액에 반영되지 아니하는 결과가 생기지 아니하도록 하는 국내법상 연결규칙이 있는지, 있다면 그 조항과 계산방법을 특정하여 주시기 바랍니다.	(c) Where the return of invested principal exceeds the adjusted acquisition cost immediately before the payment, which type of income and which elements of taxation apply to that excess, and what is the basis for computing the tax base? (d) Where an amount within the acquisition cost is included in the dividend-income tax base of the current period, is that amount deducted from the investor's acquisition cost, and on what basis is that computed? If it is not deducted, does the same amount remain in the acquisition cost so as to be reflected, on a later transfer of the shares, in the computation of capital gains under Article 94(1)3 of the Income Tax Act? Is there a connecting rule in domestic law that prevents the same amount from being taxed twice, at the distribution stage and at the transfer stage, or from being reflected in the acquisition cost at neither stage? If so, the applicant asks that the provision and the method of computation be identified.
마. 국내 금융기관의 전산상 지급유형 표기 또는 최초 지급 시점의 배당 표기가 있다는 사정만으로 그 금액을 「소득세법」 제17조의 배당소득으로 판단하기에 충분한지. 충분하다고 보는 경우에는 그 법적 근거와 그때 충족되는 과세요건사실을 밝혀 주시기 바랍니다. 충분하지 아니한다면, 발행기관의 결산과 분배재원, 국제 원천징수와 최종 재분류자료, 투자자별 귀속수량과 조정취득가액 가운데 어떠한 자료를 어떠한 순서로 조사하여 소득의 존재와 그 금액을 확정하여야 하는지 밝혀 주시기 바랍니다.	(e) Is the fact that the payment type is recorded in a domestic financial institution's system, or that the payment was labelled a dividend at the time of first payment, sufficient in itself to treat the amount as dividend income under Article 17 of the Income Tax Act? If it is considered sufficient, the applicant asks for the legal basis and for the elements of taxation thereby satisfied. If it is not sufficient, the applicant asks which of the following are to be examined, and in what order, in order to establish the existence and the amount of the income: the issuer's closing of accounts and the source of the distribution, the international withholding and final reclassification data, and each investor's attributed quantity and adjusted acquisition cost.
질의 20. 특정 형식문서의 부존재와 배당소득으로 보는 효과의 법률상 근거 — 발행기관의 결산·세무자료 및 국제 원천징수·재분류자료에 의하여 투자원본의 반환이라는 지급재원이 확인되고, 투자자별 장부에 의하여 해당 금액이 지급 직전 조정취득가액의 범위 안에 있음이 확인되는 경우를 전제로 질의합니다.	Question 20. The absence of a particular formal document and the legal basis for treating a payment as dividend income — This question is put on the premise that the source of the payment is established as a return of invested principal by the issuer's closing of accounts and tax information and by the international withholding and reclassification data, and that the amount is established by each investor's records to lie within the adjusted acquisition cost immediately before the payment.
가. 자본감소 결의서 또는 이사회 회의록이 존재하지 아니하거나 제출되지 아니하였다는 사정만으로 그 지급액을 「소득세법」 제17조의 배당소득으로 포섭할 수 있는지. 포섭할 수 있다면 특정 문서의 부존재 또는 미제출이 같은 조의 어떠한 과세요건사실을 충족시키는지를 특정하여 주시기 바랍니다. 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 법률행위가 존재하지 아니한다는 사실과, 「이익이나 잉여금의 분배」가 존재한다는 사실은 서로 다른 과세요건사실이기 때문입니다.	(a) May the payment be subsumed under dividend income within Article 17 of the Income Tax Act solely because no resolution of a capital reduction or minutes of a board meeting exist or have been produced? If it may, the applicant asks that it be identified which element of taxation under that Article is satisfied by the absence or non-production of a particular document. The fact that the legal act of "a retirement of shares or a reduction of capital" does not exist and the fact that "a distribution of earnings or surplus" exists are different elements of taxation.
나. 그와 같이 보는 효과가 법률의 해석에서 나오는 것인지, 아니면 별도의 간주 또는 의제 규정을 필요로 하는 것인지. 비교자료로 든 독일 「법인세법」 제27조 제8항은 외국법인의 출자반환에 관하여 신청에 따른 별도의 확정절차를 두고, 그 확정이 이루어지지 아니한 경우에는 이를 이익분배로 「본다」	(b) Does that effect follow from the interpretation of the statute, or does it require a separate provision deeming or treating the payment as such? Article 27(8) of the German Corporation Tax Act, cited as comparative material, provides a separate procedure by which a return of capital contributions by a foreign corporation

국문 (제출 원문)	English (translation)
고 법률의 명문으로 정하고 있습니다(제9문). 대한민국에서 특정 문서 또는 절차의 부존재에 배당소득으로 보는 효과를 붙이려는 경우, 그러한 간주 또는 의제의 근거가 되는 국내법상 조항이 있는지, 없다면 그와 같은 효과를 법률의 근거 없이 인정할 수 있는지에 관한 해석을 구합니다.	is determined on application, and provides expressly, in its ninth sentence, that where no such determination has been made the payment "shall be deemed" a distribution of profits. Where, in the Republic of Korea, the absence of a particular document or procedure is to carry the effect of treating a payment as dividend income, the applicant asks whether there is a provision of domestic law founding such a deeming, and, if there is none, whether that effect may be recognised without a statutory basis.
다. 해당 외국법인의 설립 준거법에 그 문서의 작성의무가 있는지를 먼저 확인하여야 하는지. 작성의무가 확인되지 아니하는 문서의 부존재를 이유로 발행기관의 결산·세무자료와 투자자의 취득원가 장부를 조사하지 아니할 수 있는지.	(c) Must it first be ascertained whether the law governing the incorporation of the foreign entity imposes a duty to prepare that document? May the issuer's closing of accounts and tax information and the investor's acquisition-cost records be left unexamined on the ground of the absence of a document for which no duty of preparation has been established?
질의 21. 잠정자료와 후행 확정자료가 서로 다른 경우 과세요건사실과 과세표준의 판단 기준 — 국제 증권거래의 최초 지급 시점에 전산상 지급유형이 배당으로 기록되고, 그 뒤 발행기관의 결산·법정 세무계산과 외국 원천징수기관 또는 적격중개인의 재분류 및 원천징수세액의 정정·환급으로 최초 정보와 다른 최종 세원정보가 확인되는 경우를 전제로 질의합니다(⑩ 제9절의 사례).	Question 21. The standard for determining the elements of taxation and the tax base where the provisional data and the subsequently determined data differ — This question is put on the premise that, at the time of first payment in an international securities transaction, the payment type was recorded in the system as a dividend, and that final source information differing from that first information is subsequently established through the issuer's closing of accounts and statutory tax computation and through the reclassification by the foreign withholding agent or qualified intermediary and the correction and refund of the withheld tax (the case described in Section (10), part 9).
가. 「국세기본법」 제14조·제16조 및 「소득세법」 제17조를 적용함에 있어, 그 과세요건사실과 과세표준은 「어느 시점의 어떠한 객관적 자료」를 기준으로 확정하여야 하는지. 최초 지급 시점의 잠정자료와 과세연도 종료 후의 확정자료 가운데 어느 확정단계의 자료가 기준이 되는지를 밝혀 주시기 바랍니다.	(a) In applying Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes and Article 17 of the Income Tax Act, by reference to "which objective materials, as at which point in time" are the elements of taxation and the tax base to be determined? The applicant asks that it be stated which stage of determination governs: the provisional materials as at the time of first payment, or the materials determined after the close of the tax year.
나. 최초 지급 시점의 전산상 지급유형만으로 과세요건사실과 과세표준을 확정할 수 있다고 보는 경우, 그 뒤 발행기관의 결산·법정 세무계산 또는 국제 원천징수의 재분류로 최초 지급정보와 다른 최종 소득성격 또는 과세대상 금액이 확인되는 때에도 최초 자료를 계속 과세표준의 기초로 삼을 수 있는지. 삼을 수 있다면 그 법적 근거와 요건은 무엇인지.	(b) If the payment type recorded in the system at the time of first payment is considered sufficient in itself to determine the elements of taxation and the tax base, may that first material continue to serve as the basis of the tax base even where a final character of income or a taxable amount differing from the first payment information is subsequently established by the issuer's closing of accounts and statutory tax computation or by the international reclassification? If so, what are the legal basis and the conditions?
다. 반대로 후행하는 확정자료를 과세요건사실의 판단에 반영하여야 한다면, 그 반영은 납세자에게 유리한 투자원본의 반환에만 미치는 것이 아니라, 최초 자료에서 드러나지 아니하였다가 후행 확정자료에서 확인되는 과세소득에도 동일한 기준으로 미치는지. 동일한 법적 증거판단의 기준이 과소과세와 과다과세 양쪽에 대칭으로 적용되는지를 밝혀 주시기 바랍니다. 달리 적용된다면 그 법적 근거와 요건은 무엇인지도 함께 밝혀 주시기 바랍니다.	(c) Conversely, if the subsequently determined data must be reflected in the assessment of the elements of taxation, does that reflection extend not only to a return of invested principal, which favours the taxpayer, but on the same basis to taxable income that did not appear in the first material and is established by the later determined data? The applicant asks whether the same standard of legal evidence applies symmetrically to under-assessment and over-assessment alike, and, if it applies differently, what the legal basis and conditions for that difference are.

국문 (제출 원문)	English (translation)
라. 그 불일치가 과세표준에 영향을 미치는 경우, 이를 「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정의 청구와 같은 법 제16조에 따른 조사·결정 가운데 어느 절차로 다루어야 하는지. 납세자가 스스로 그 불일치를 객관적 자료로 제시한 경우 과세관청이 같은 조 제2항·제3항에 따라 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 하는 범위는 어디까지인지.	(d) Where that discrepancy affects the tax base, is it to be dealt with by a request for correction under Article 45-2 of the Framework Act on National Taxes or by examination and determination under Article 16 of the same Act? Where the taxpayer has himself presented that discrepancy with objective materials, to what extent must the tax authority record in the written decision the facts examined and the grounds of the decision under Article 16(2) and (3)?
마. 위와 같은 판단의 기준이 법령에 정하여져 있지 아니하다고 보는 경우에는, 「국세기본법」 제14조와 제16조의 입법 취지에 따라 그 기준을 어떻게 해석하여야 하는지를 밝혀 주시기 바랍니다.	(e) If it is considered that no such standard is laid down in the legislation, the applicant asks how that standard is to be interpreted in accordance with the legislative purpose of Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes.
본 신청은 전산의 운영방법이나 개별 기관의 업무처리를 질의하는 것이 아닙니다. 같은 지급사건에 관하여 서로 다른 자료가 있을 때 「무엇이 법률상 과세요건사실인가」를 질의하는 것이며, 그 해석은 하나의 환급사건에 그치지 않습니다. 잠정 배당이 최종적으로 투자원본의 반환으로 확정되면 과다계상의 문제가 되고, 잠정 자료에 나타나지 아니한 소득이 뒤에 확인되면 누락세원의 문제가 됩니다. 동일한 해석이 국가의 세원 확보와 납세자의 권리보호에 함께 적용됩니다.	This application does not inquire into the operation of any computer system or into the internal handling of business by any particular institution. It asks what, in law, constitutes the facts satisfying the elements of taxation where differing materials exist in respect of the same distribution event; and that interpretation is not confined to a single refund case. Where a provisional dividend is finally determined to be a return of invested principal, the question is one of over-assessment; where income not appearing in the provisional material is subsequently established, it is one of omitted sources of taxation. The same interpretation serves both the securing of the State's tax base and the protection of the rights of taxpayers.
[요청하는 회신형식]	[Form of reply requested]
각 질의에 대하여 적용 법조문·시행령·시행규칙·행정규칙·공개된 해석례 또는 판례 등 근거를 특정하여 다음 사항이 구분되도록 회신하여 주시기 바랍니다.	The applicant asks that, for each question, the reply identify the statutory provision, enforcement decree, enforcement rule, administrative rule, published interpretation or precedent relied upon, and that it distinguish the following matters.
1. 조사하여야 할 과세요건사실 2. 각 사실을 확인하기 위한 객관적 자료의 범위 3. 자료가 충돌할 때의 채택·배척 기준 4. 납세자가 제출한 장부와 다른 사실을 인정할 경우 필요한 조사내용과 결정근거 5. 특정 형식문서가 존재하지 않을 때 다른 객관적 증거로 대체할 수 있는 기준 6. 7단계 기준 중 수정 또는 적용할 수 없는 부분과 그 대체기준 7. 「소득세법」 제17조 제1항 중 적용되는 호와 그 산정 구조 8. 과세요건의 불성립과 비과세·감면 중 어느 것에 해당하는지 및 그에 따른 입증책임의 소재 9. 분배 단계와 양도 단계 사이의 취득가액 연결규칙 10. 잠정자료와 후행 확정자료가 다를 때 과세요건사실과 과세표준의 기준이 되는 확정단계 11. 그 기준이 과소과세와 과다과세에 대칭으로 적용되는지 여부	1. the facts constituting the elements of taxation that must be examined; 2. the range of objective materials by which each fact is to be established; 3. the standard for accepting or rejecting materials where they conflict; 4. the examination required, and the grounds of decision, where facts differing from the books and records submitted by the taxpayer are found; 5. the standard by which other objective evidence may substitute where a particular formal document does not exist; 6. any part of the seven-step standard that must be modified or cannot be applied, and the alternative standard; 7. the subparagraph of Article 17(1) of the Income Tax Act that applies and its structure of computation; 8. whether the case is one of non-satisfaction of the elements of taxation or one of exemption or reduction, and where the burden of proof lies accordingly; 9. the rule connecting the acquisition cost between the distribution stage and the transfer stage; 10. the stage of determination that governs the elements of taxation and the tax base where the provisional data and the subsequently determined data differ; and 11. whether that standard applies symmetrically to under-assessment and over-assessment.

국문 (제출 원문)	English (translation)
국가가 확보하지 못한 사실을 투자자가 객관적 국제 원자료로 추적·복원하였다는 이유로 그 사실이 소멸하는 것은 아닙니다. 근거과세는 검증 가능한 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 결정하기 위한 원칙인지 명확한 해석을 요청합니다.	The fact that the State has not itself secured a fact does not cause that fact to cease to exist merely because the investor has traced and reconstructed it from objective international primary materials. The applicant asks for a clear interpretation of whether taxation based on records and evidence is a power to disregard verifiable facts, or a principle requiring that such facts be examined and verified in order to determine the tax base.
본 신청은 특정 세무서의 조사·처분, 개별 세액계산 또는 환급 여부에 대한 판단을 구하는 것이 아니라 위 법률조항의 일반적 적용기준에 관한 해석을 구하는 것입니다. 만일 본 신청의 전부 또는 일부가 법규해석의 대상이 아닌 개별 사실확인 또는 집행에 관한 사항에 해당한다고 판단하는 경우에는, 해당 질의번호와 그와 같이 보는 법적 근거를 특정하여 주시고, 나머지 법규해석 사항에 대하여는 각각 해석하여 주시기 바랍니다.	This application does not seek a determination on the examination or disposition of any particular tax office, on the computation of any individual tax liability, or on any refund; it seeks an interpretation of the general standards for applying the statutory provisions set out above. If the Ministry considers that all or part of this application concerns the confirmation of individual facts or matters of enforcement rather than statutory interpretation, the applicant asks that the relevant question numbers and the legal basis for that view be identified, and that the remaining matters of statutory interpretation each be interpreted.

⑩ 사실관계 · Section (10) — Facts

국문 (제출 원문)	English (translation)
1. 확인된 국제 세원정보의 전달구조	1. The confirmed structure by which international source information is transmitted
한국예탁결제원의 공식 정보공개 결정자료에 따르면, 해외 ETF의 소득재분류 관련 정보는 해외발행사에서 정보제공벤더, 외국보관기관, 한국예탁결제원, 예탁참가자(증권회사)로 전달되는 구조를 가집니다. 외국보관기관이 작성하는 정기 리포트에는 재분류된 소득성격, 확정세액, 환급금 등이 제공됩니다. 또한 소득재분류 리포트의 핵심 항목으로 예탁계좌(증권회사 단위), ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류된 소득성격, 변경세액, 환급금 등이 확인됩니다. 이는 국제 세원정보가 단순한 명칭이 아니라 식별자·권리일·수량·소득성격·세액·환급이라는 구조화된 자료의 형태로 존재함이 확인됩니다.	According to the official information-disclosure decisions of the Korea Securities Depository, information on the reclassification of income for foreign exchange-traded funds passes from the foreign issuer to an information vendor, the foreign custodian, the Korea Securities Depository and the depository participants (securities companies). The periodic reports prepared by the foreign custodian provide the reclassified character of the income, the final tax amount and the refund. The core fields of the income-reclassification report are confirmed to include the depository account (at the level of the securities company), the ISIN, the record date, the quantity held, the reclassified character of the income, the changed tax amount and the refund. International source information therefore exists not as a mere label but as structured data: identifier, entitlement date, quantity, character of income, tax amount and refund.
가. 접수번호 16764618 — 외국보관기관으로부터 원천징수·환급처리 내역을 수령하여 증권회사에 전달하는 사실이 확인됩니다(해외발행사 → 정보벤더 → 외국보관기관 → 한국예탁결제원 → 증권회사). 국제 세원자료의 전달계보가 실제 금융인프라에 존재한다는 의미입니다.	(a) Receipt number 16764618 confirms that withholding and refund processing received from the foreign custodian is passed on to the securities companies (foreign issuer to information vendor to foreign custodian to Korea Securities Depository to securities company). The lineage by which international source records are transmitted therefore actually exists in the financial infrastructure.
나. 접수번호 16835791 — 재분류 리포트에 예탁계좌, ISIN, 기준일, 보유수량, 재분류 소득성격, 변경세액, 환급금이 포함됩니다. 투자자 장부와 기관 원장을 공통키로 대조할 수 있는 자료구조가 확인됩니다.	(b) Receipt number 16835791 confirms that the reclassification report includes the depository account, the ISIN, the record date, the quantity held, the reclassified character of the income, the changed tax amount and the refund. A data structure exists by

국문 (제출 원문)	English (translation)
	which the investor ledger and the institutional records can be compared through common keys.
다. 접수번호 16848276 — 특정 종목 신 ISIN의 2024년 3월부터 10월까지 지급분 전액이 Non-Dividend Distribution으로 재분류되고 미국 현지 원천세가 전액 환급된 사실이 확인되며, 구 ISIN 리포트는 부존재합니다. 또한 발행사 정보가 외국보관기관의 연간 처리 마감 이후 제공되어 일부 정보가 재분류 사이클에서 제외되는 사실이 확인됩니다. 국내 기록의 부존재와 기초거래의 부존재를 동일시할 수 없음을 보여주는 실제 사례이며, 정보전달의 시간적 단절이 국내 원장의 공백을 발생시킬 수 있음을 의미합니다.	(c) Receipt number 16848276 confirms that, for a particular security under a new ISIN, the entire amount paid between March and October 2024 was reclassified as a Non-Dividend Distribution and the United States withholding tax was refunded in full, while the report for the former ISIN does not exist. It also confirms that issuer information provided after the annual processing cut-off of the foreign custodian is excluded from the reclassification cycle. This is an actual instance showing that the absence of a domestic record cannot be equated with the absence of the underlying transaction, and that a break in the timing of transmission can produce a gap in the domestic records.
확인된 자료에 따르면, 이 사안의 정보공백은 국제 금융인프라에 소득성격 자료가 존재하지 아니하여 생긴 것이 아닙니다. 발행기관에서 확정된 분배정보는 외국 보관기관의 재분류 및 세액정산을 거쳐 한국예탁결제원과 국내 증권회사에 지급회차별 식별정보 · 보유수량 · 재분류된 소득성격 · 변경세액 · 환급금의 형태로 전달됩니다. 문제는 이와 같이 연결된 세원정보가 최종 투자자의 국내 과세원장까지 같은 계보로 이어지지 못하는 데 있습니다.	On the records confirmed, the information gap in this matter did not arise because records on the character of the income are absent from the international financial infrastructure. The distribution information finalised by the issuer passes through the reclassification and tax settlement of the foreign custodian and is delivered to the Korea Securities Depository and to domestic securities companies in the form of identifiers for each distribution, the quantity held, the reclassified character of the income, the changed tax amount and the refund. The problem is that this connected source information does not continue, as the same lineage, to the domestic tax records of the ultimate investor.
따라서 국내 과세단계에서 위 원자료와 다른 소득성격 또는 다른 기초사실을 인정하려는 경우에는, 어느 단계에서 어떠한 자료를 조사하여 상류 원자료와 다른 사실을 인정하였는지와, 그 확정된 사실을 「소득세법」 제17조의 어느 구체적 항목 및 구성요건에 따라 배당소득으로 판단하였는지가 각각 구분되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 과세관청의 법률적 포섭은 객관적으로 존재하는 자료계보를 소급하여 변경하거나, 존재하지 아니한 이익 · 잉여금 또는 회사법상 법률행위를 창출하는 절차가 아니기 때문입니다.	Accordingly, where the character of the income or the underlying facts found at the domestic taxation stage differ from those source records, the applicant seeks an interpretation as to whether two matters must be distinguished: at which stage and from which records the authority found a fact different from the upstream source records, and under which specific subparagraph and statutory elements of Article 17 of the Income Tax Act the facts so established were judged to be dividend income. The application of law by the tax authority is not a procedure for retroactively altering an objectively existing lineage of records, nor for creating profits or surplus, or a corporate-law act, that did not exist.
2. 국제 금융상품의 법적 · 과세상 구조	2. The legal and tax structure of the international financial product
본 신청이 다루는 자료는 미국에 상장된 상장지수펀드(ETF)의 분배에서 발생합니다. 그 발행주체는 「1940년 투자회사법」에 따라 등록된 투자회사이며, 미국 연방세법상 규제투자회사 (Regulated Investment Company)의 요건(제851조)과 그 과세특례(제852조)의 적용을 받습니다. 규제투자회사의 분배는 연말 결산으로 그 성격이 확정되고, 확정된 결과는 발행기관의 법정 공시로 전달됩니다.	The records dealt with in this application arise from distributions by exchange-traded funds listed in the United States. The issuer is an investment company registered under the Investment Company Act of 1940 and is subject to the requirements for a regulated investment company under the United States Internal Revenue Code (section 851) and to the special taxation rules for such companies (section 852). The character of a distribution by a regulated investment company is determined in the year-end settlement of accounts, and the result is communicated through the issuer's statutory disclosures.

국문 (제출 원문)	English (translation)
미국 연방세법 제316조 제(a)항은 배당을 이익 및 잉여금 (earnings and profits)에서 지급된 부분으로 한정하고, 제301조 제(c)항 제2호는 배당이 아닌 부분을 주식의 취득가액에 충당하도록 정하며, 같은 항 제3호는 취득가액을 넘는 부분만 양도로 다루도록 정합니다. 발행기관은 제6045B조의 보고대상에 해당하는 취득가액 영향 조직행위에 대하여 Form 8937 또는 이에 관한 법정 보고를 하고, 지급자는 Form 1099-DIV 제3란(Nondividend Distributions)으로 보고합니다. 따라서 해당 분배 중 배당에 해당하는 부분과 배당에 해당하지 아니하는 부분은 발행법인의 이익 및 잉여금과 실제 분배재원에 따라 구분되고, 배당에 해당하지 아니하는 부분의 세무상 처리는 투자자의 조정취득가액에 따라 달라집니다.	Section 316(a) of the Internal Revenue Code confines a dividend to the portion paid out of earnings and profits; section 301(c)(2) provides that the portion which is not a dividend is applied against and reduces the basis of the stock; and section 301(c)(3) provides that only the portion exceeding that basis is treated as gain. The issuer files Form 8937, or the corresponding statutory report, for organizational actions affecting basis that fall within the reporting obligation of section 6045B, and the payer reports the amount in Box 3 (Nondividend Distributions) of Form 1099-DIV. The portion of a distribution that is a dividend and the portion that is not are therefore distinguished by the earnings and profits of the issuing corporation and by the actual source of the distribution, and the tax treatment of the portion that is not a dividend depends on the investor's adjusted basis.
「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 취득가액의 초과 여부만을 규정한 것이 아닙니다. 같은 호는 「주식의 소각이나 자본의 감소」라는 법률행위로 인하여 주주가 취득한 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의 취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 의제배당으로 정하고 있습니다. 따라서 같은 호를 적용하기 위해서는 선행 법률행위의 존부와 취득가액 및 그 초과액을 각각 확인하여야 하는지가 쟁점입니다.	Article 17(2)1 of the Income Tax Act does not regulate only whether the acquisition cost is exceeded. That subparagraph provides that, where the value of money or other property acquired by a shareholder by reason of the legal act of "retirement of shares or reduction of capital" exceeds the amount used to acquire those shares, the excess is a deemed dividend. Whether, in order to apply that subparagraph, the existence of the preceding legal act, the acquisition cost and the excess must each be confirmed is therefore at issue.
두 법체계의 구성요건은 다음과 같습니다. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호는 외국법인으로부터 받는 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」을 배당소득으로 규정합니다. 한편 미국 연방세법 제316조 제(a)항은 법인이 주주에게 하는 재산의 분배 중 이익 및 잉여금(earnings and profits)에서 이루어진 부분을 배당으로 정의하고, 제301조 제(c)항은 그 가운데 배당에 해당하는 부분은 총소득에 산입하되, 배당에 해당하지 아니하는 부분은 주식의 조정취득가액(adjusted basis)을 감소시키며, 그 취득가액을 초과하는 부분은 원칙적으로 재산의 양도 또는 교환으로 인한 이득으로 취급하는 구조를 두고 있습니다.	The statutory elements of the two systems are as follows. Article 17(1)6 of the Income Tax Act treats "dividends or distributions of profits or surplus received from a foreign corporation" as dividend income. Section 316(a) of the Internal Revenue Code, for its part, defines a dividend as the portion of a distribution of property by a corporation to its shareholders that is made out of earnings and profits, and section 301(c) provides that the portion which is a dividend is included in gross income, that the portion which is not a dividend reduces the adjusted basis of the stock, and that the portion exceeding that basis is in principle treated as gain from the sale or exchange of property.
본 신청은 두 법체계의 개념과 과세효과가 동일함을 전제로 하지 않습니다. 미국 규제투자회사의 결산·세무처리에서 확인되는 배분의 자원, 최종 소득성격 및 취득가액의 조정이라는 객관적 사실을 먼저 확인한 뒤, 그 사실이 「소득세법」 제17조의 어느 소득유형과 구성요건에 해당하는지를 판단하여야 하는지에 관한 해석을 구하는 것입니다.	This application does not assume that the concepts and tax effects of the two systems are identical. It seeks an interpretation as to whether the objective facts confirmed in the settlement and tax treatment of the United States regulated investment company — the source of the distribution, the final character of the income and the adjustment of basis — must first be established, and only then judged against the category of income and the statutory elements of Article 17 of the Income Tax Act.
특히 미국법상 자본의 반환(Nondividend Distribution)에 따른 취득가액의 감소가 「소득세법」 제17조 제2항 제1호의 「자본의 감소」와 당연히 동일한 법률행위를 전제하지 않습니다. 같은 호를 적용하려는 경우에는 그 조항이 요구하는 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위의 존재와 취득가액 초과액을 각각 객관적 자료로 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다.	In particular, it does not assume that the reduction of basis resulting from a Nondividend Distribution under United States law is necessarily the same legal act as the "reduction of capital" in Article 17(2)1 of the Income Tax Act. Where that subparagraph is to be applied, the applicant seeks an interpretation as to whether the existence of the legal act it requires — the retirement of shares

국문 (제출 원문)	English (translation)
	or the reduction of capital — and the excess over the acquisition cost must each be confirmed on objective records.
외국법인의 이익·잉여금의 발생 여부와 실제 분배재원은 그 외국법인의 결산 및 그 설립·과세관할의 법률과 세무체계에서 생성·확정되는 기초사실입니다. 본 신청은 그 외국의 세무분류가 대한민국의 소득구분을 구속한다고 주장하는 것이 아닙니다. 다만 대한민국 과세관청이 「소득세법」 제17조 제1항 제6호의 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라는 구성요건을 적용하려면, 그 전제가 되는 외국법인의 이익·잉여금과 실제 분배재원을 발행기관의 결산·세무자료 및 이에 연결되는 객관적 원자료로 먼저 확인하여야 하는지에 관한 해석을 구합니다. 그 기초사실과 다른 재원 또는 법률행위를 전제로 과세하려는 경우에는, 그와 같이 인정하는 객관적 사실과 법적 근거를 특정하여야 하는지도 함께 해석을 구합니다.	Whether profits or surplus of a foreign corporation have arisen, and what the actual source of a distribution is, are underlying facts generated and determined in that corporation's settlement of accounts and in the law and tax system of its jurisdiction. This application does not contend that the foreign tax classification binds the classification of income in the Republic of Korea. It seeks an interpretation as to whether, in order for the Korean tax authority to apply the element in Article 17(1)6 — "dividends or distributions of profits or surplus" — it must first confirm, from the issuer's settlement and tax data and the objective source records connected with them, the profits or surplus of the foreign corporation and the actual source of the distribution which that element presupposes. Where taxation is to proceed on the premise of a source or a legal act different from those underlying facts, the applicant also seeks an interpretation as to whether the objective facts and the legal basis for so finding must be identified.
대한민국 과세관청의 권한은 외국법인의 결산상 이익·잉여금이나 실제 분배재원을 새로 만들어 내는 권한이 아니라, 그 객관적 기초사실을 조사·확정한 후 대한민국 세법이 정한 과세요건에 해당하는지를 판단하는 권한인지에 관한 해석을 구합니다.	The applicant seeks an interpretation as to whether the authority of the Korean tax authority is not an authority to create the profits or surplus shown in a foreign corporation's accounts, or the actual source of its distribution, but an authority to examine and establish those objective underlying facts and then to judge whether they satisfy the elements of taxation laid down by Korean tax law.
따라서 외국법인 또는 외국 투자회사가 행한 분배 중 대한민국 회사법상 자본의 감소와 유사한 법률행위 및 결의문서가 존재하는 경우에 한하여 그 분배의 재원과 취득가액 조정에 관한 사실을 인정하고, 그러한 회사법상 절차를 전제로 하지 아니하는 분배에 대하여는 동일한 객관적 세무·금융자료가 존재하더라도 이를 인정하지 아니할 수 있는 별도의 국내법상 근거가 있는지도 함께 해석을 구합니다.	The applicant therefore also seeks an interpretation as to whether there is any separate basis in domestic law for recognising the facts concerning the source of a distribution and the adjustment of acquisition cost only where a legal act and a resolution document similar to a reduction of capital under Korean company law exist, and for refusing to recognise them, in the case of a distribution not premised on such a corporate-law procedure, even where the same objective tax and financial records exist.
과세관청은 객관적으로 존재하는 거래사실을 조사·인정하여 그 사실에 대한민국 세법을 적용하고 소득의 법적 성격을 판단하는 기관이지, 그 판단행위 자체로 외국 발행법인에게 존재하지 아니한 이익·잉여금, 분배재원 또는 회사법상 법률행위를 창출하는 기관은 아닙니다.	The tax authority is an institution that examines and finds objectively existing transactional facts, applies the tax law of the Republic of Korea to those facts and judges the legal character of the income; it is not an institution that, by that act of judgment, creates profits, surplus, a source of distribution or a corporate-law act that did not exist in the foreign issuing corporation.
따라서 「소득세법」 제17조 제1항 제6호를 적용하려면 해당 지급액이 실제로 외국법인의 이익이나 잉여금에서 지급되었다는 기초사실이 먼저 객관적 자료로 확인되어야 하고, 같은 조 제2항 제1호를 적용하려면 실제 주식의 소각 또는 자본의 감소라는 법률행위와 취득가액 초과액이 확인되어야 하는지에 관한 해석을 구합니다.	Accordingly, the applicant seeks an interpretation as to whether, in order to apply Article 17(1)6 of the Income Tax Act, the underlying fact that the amount was in fact paid out of the profits or surplus of the foreign corporation must first be confirmed on objective records, and whether, in order to apply Article 17(2)1, the legal act of an actual retirement of shares or reduction of capital and the excess over the acquisition cost must be confirmed.
과세관청의 소득구분은 과세요건사실을 조사·인정한 뒤에 이루어지는 법률적 평가이며, 그 평가 자체가 과세요건사실을	The classification of income by the tax authority is a legal evaluation made after the facts constituting the elements of taxation have been examined and found. The applicant asks for a

국문 (제출 원문)	English (translation)
발생시키거나 존재하지 아니한 사실을 대체할 수 있는지에 관한 명확한 해석을 요청합니다.	clear interpretation as to whether that evaluation can itself bring those facts into existence or take the place of facts that do not exist.
적용 조항과 과세요건사실의 특징이 먼저입니다. 제17조 제2항 제1호를 적용하려면 취득가액의 조사가 필수적이고, 제1항 제6호를 적용하려면 해당 분배가 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」에 해당하는지를 그 재원과 성격으로 먼저 조사하여야 합니다.	Identification of the applicable provision and of the facts constituting the elements of taxation comes first. To apply Article 17(2)1, examination of the acquisition cost is indispensable; to apply Article 17(1)6, it must first be examined, by reference to the source and character of the payment, whether the distribution constitutes "dividends or distributions of profits or surplus".
외국에서 사용된 자본의 반환(Return of Capital)이라는 명칭만으로 국내법상 「자본의 감소」를 인정할 수도 없고, 반대로 국내법상 「자본의 감소」를 전제로 하는 규정을 적용하면서 실제로 그러한 법률행위가 있었는지에 대한 조사를 생략할 수도 없다고 보는 것이 타당한지에 관한 해석을 구합니다.	The applicant seeks an interpretation as to whether it is correct that a "reduction of capital" under domestic law cannot be recognised merely from the foreign label "Return of Capital", and that, conversely, a provision premised on a "reduction of capital" under domestic law cannot be applied while dispensing with any examination of whether such a legal act in fact occurred.
한편 국내 과세실무에서는 「자본의 감소로 인한 대가」임을 확인하는 자료로 자본금 감소의 결의 또는 그 회의록의 제출을 요구하는 예가 있습니다. 그러나 확인된 지배문서에 따르면 그 발행주체는 델라웨어 제정법상 신탁법(12 Del. C. 제3801조 이하)에 따라 설정된 제정법상 신탁이고, 수익권은 주당 액면가가 없는 주식으로 나뉘며 발행주식은 전액 납입되어 추가 납입의무가 없습니다. 신청인이 확보하여 제출한 발행기관의 지배문서 및 관련 미국 원천자료에서는 표시자본·법정자본·자본금의 감소 또는 납입잉여금의 감소에 해당하는 법률행위나 그 결의문서를 확인하지 못하였습니다. 따라서 국내법상 특정 회사법적 행위를 과세요건으로 적용하려는 경우에는, 해당 외국 상품의 법적 구조에서 그 행위가 실제로 존재하였는지와 이를 어떠한 객관적 자료로 확인할 것인지가 선행하여야 하는지가 아래 질의 4와 질의 9의 쟁점입니다.	In domestic practice, there are instances in which a resolution to reduce capital, or the minutes of such a resolution, is required as the record confirming that an amount is "consideration for a reduction of capital". According to the governing documents confirmed, however, the issuer is a statutory trust formed under the Delaware Statutory Trust Act (12 Del. C. § 3801 et seq.); the beneficial interests are divided into shares without par value; and the shares issued are fully paid and non-assessable. In the issuer's governing documents and the related United States source records obtained and submitted by the applicant, no legal act amounting to a reduction of stated capital, legal capital or capital, or a reduction of paid-in surplus, and no resolution document evidencing such an act, was found. Where a particular corporate-law act under domestic law is to be applied as an element of taxation, whether it must first be examined whether that act actually exists in the legal structure of the foreign product, and by what objective records that is to be confirmed, is the issue raised in Questions 4 and 9 below.
3. 검증 가능한 투자자 장부의 정의	3. The definition of a verifiable investor ledger
본 신청에서 말하는 검증 가능한 투자자 장부란 납세자가 과세결과에 맞추어 사후 작성한 단순 주장자료가 아닙니다. ISIN·CUSIP 등 국제적으로 통용되는 증권식별정보를 공통키로 하여 지급회차, 해당 지급회차의 권리귀속 기준일에 실제 권리를 보유한 수량, 발행기관의 최종 분류자료, 외국 원천징수·재분류·환급자료, 국내 금융기관의 지급·거래자료, 그리고 취득단위별 취득거래와 조정취득가액의 연속성을 연결한 장부를 의미합니다.	A verifiable investor ledger, as used in this application, is not a mere assertion prepared after the event to fit a tax outcome. It means a ledger that uses internationally used securities identifiers such as the ISIN and the CUSIP as common keys and links the distribution event, the quantity actually held with entitlement on the record date of that distribution, the issuer's final classification data, the foreign withholding, reclassification and refund records, the payment and transaction records of the domestic financial institutions, and the continuity of acquisition transactions and adjusted acquisition cost for each acquisition lot.
가. 투명성 — 출처와 변환규칙을 확인할 수 있는가. 원자료의 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식을 기록합니다.	(a) Transparency — can the source and the transformation rules be confirmed? The author, document name, payment date, identifier and formula of each source record are recorded.
나. 접근성 — 조사자 또는 제3자가 원자료를 확인할 수 있는가. 발행기관 공시, 금융기관 원장, 정보공개자료 등	(b) Accessibility — can an examiner or a third party verify the source records? Each entry is linked to its origin: the issuer's

국문 (제출 원문)	English (translation)
원천에 연결합니다.	disclosures, the records of financial institutions and material obtained through information disclosure.
다. 추적성 — 결과값을 원자료까지 역추적할 수 있는가. 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인귀속의 계보를 둡니다.	(c) Traceability — can a result be traced back to its source record? The lineage is preserved: identifier, distribution event, quantity held, character of the income, tax and refund, and attribution to the individual.
라. 재현성 — 동일 자료와 산식으로 동일 결과가 나오는가. 원자료와 계산규칙을 고정하여 독립된 재계산이 가능합니다.	(d) Reproducibility — do the same records and the same formulae yield the same result? The source records and the computational rules are fixed, so that an independent recomputation is possible.
마. 상호검증성 — 독립 자료원 사이의 일치 여부를 확인할 수 있는가. 발행기관·보관기관·한국예탁결제원·증권회사·투자자 원장을 교차대조합니다.	(e) Cross-verifiability — can consistency between independent sources be checked? The records of the issuer, the custodian, the Korea Securities Depository, the securities company and the investor are compared against one another.
본 장부의 신뢰성은 작성자의 지위에서 발생하는 것이 아니라, 원자료의 출처와 변환과정이 확인되고 국제적으로 통용되는 식별자에 의해 각 지급사건과 보유내역이 연결되며 제3자가 동일 자료와 산식으로 동일 결과를 재현할 수 있다는 검증구조에서 발생합니다. 공공기관 회신에서 소득재분류 자료에 예탁계좌·ISIN·기준일·보유수량·재분류된 소득성격·변경세액·환급금이 포함되고 각 권리 지급별로 국내 증권회사까지 전달된다는 것이 확인되며(접수번호 16835791, 6면), 납세자의 장부는 위 각 항목을 동일한 식별자를 기준으로 연결한 것입니다. 따라서 대조할 자료가 이미 국내에 존재합니다.	The reliability of this ledger does not arise from the standing of its author. It arises from a structure of verification: the origin and transformation of the source records can be confirmed; each distribution event and holding is linked by internationally used identifiers; and a third party can reproduce the same result from the same records by the same formulae. A reply from a public institution confirms that the income-reclassification data include the depository account, the ISIN, the record date, the quantity held, the reclassified character of the income, the changed tax amount and the refund, and that they are transmitted for each entitlement down to the domestic securities company (receipt number 16835791, page 6); the taxpayer's ledger links those same fields by the same identifiers. The records against which it may be compared therefore already exist within Korea.
신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래 및 원천징수·재분류 과정의 객관적 자료를 확인하고, 공개된 발행기관 자료와 금융기관 발급자료를 결합하여 지급사건·보유수량·취득원가의 연결관계를 검증하였습니다. 또한 그 검증과정을 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 재현할 수 있도록 수리적 정합성 검증 및 취득원가 계보 복원의 방법을 특허출원하고, 그 방법에 따라 지급회차별 취득원가조서와 상세원부를 작성하였습니다. 특허청 출원정보 목록(2026. 9. 30. 조회)에 따르면 다음 6건이 신청인 명의로 접수되어 있습니다. 10-2026-0079638 「해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템」(2026. 4. 30.), 10-2026-0084940 「QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템」(2026. 5. 11.), 10-2026-0084983 「국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템」(2026. 5. 12.), 10-2026-0109157 「자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법」(2026. 6. 16.), 10-2026-0125857 「데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법」(2026. 7. 8.), 10-2026-0153763 「취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템」(2026. 8. 16.).	Through information-disclosure requests to the institutions concerned, the applicant confirmed objective records of international securities transactions and of the withholding and reclassification process, and, by combining the published issuer data with the records issued by financial institutions, verified the connection between distribution events, quantities held and acquisition cost. So that a third party could reproduce that verification from the same source records by the same computational steps, the applicant also filed patent applications for methods of mathematical consistency verification and of restoring the lineage of acquisition cost, and prepared the acquisition-cost schedule and the detailed ledger for each distribution in accordance with those methods. According to the list of applications of the Korean Intellectual Property Office (searched on 30 September 2026), the following six applications stand in the applicant's name: 10-2026-0079638, "Method and system for cross-verification of the tax base of distributions from foreign exchange-traded funds" (30 April 2026); 10-2026-0084940, "Method and system for restoration and verification of foreign tax statements based on qualified-intermediary reclassification" (11 May 2026); 10-2026-0084983, "System for immutable ledger reconstruction and dual consistency verification of international withholding

국문 (제출 원문)	English (translation)
	reclassification events" (12 May 2026); 10-2026-0109157, "System and method for generating an immutable evidentiary ledger based on asset-continuity verification and the reconciled restoration of international tax records" (16 June 2026); 10-2026-0125857, "System and method for data-authority-hierarchy-based verification of tax information and conversion into evidentiary records" (8 July 2026); and 10-2026-0153763, "Method and system for determining whether a return of capital remains within the acquisition cost, selectively activating the restoration of prior-year transaction data on the basis of the completeness of the acquisition-cost lineage" (16 August 2026).
위 6건은 각각 별개의 자료를 다루는 것이 아니라 하나의 검증절차가 단계로 이어진 것입니다. 지급사건과 보유수량의 세원 교차검증(제1호), 외국 원천징수 재분류자료의 원장 복원(제2호), 그 복원값의 이중 정합성 검증(제3호), 취득단위의 자산연속성과 국제 세무원장의 정합 복원(제4호), 자료의 권위 위계에 따른 증거자료 변환(제5호), 취득원가 계보의 완결성 판정과 취득가액 이내성의 수리적 판정(제6호)의 순서이며, 신청인의 취득원가조서와 상세원부는 그 절차에 따라 작성되었습니다.	Those six applications do not deal with separate matters; they are stages of a single process of verification: cross-verification of distribution events and quantities held (the first); restoration of the ledger from foreign withholding and reclassification records (the second); dual consistency verification of the restored values (the third); verification of the continuity of each acquisition lot and reconciled restoration of the international tax records (the fourth); conversion into evidentiary records according to the hierarchy of authority of the sources (the fifth); and determination of the completeness of the acquisition-cost lineage and mathematical determination of whether the distribution remains within the acquisition cost (the sixth). The applicant's acquisition-cost schedule and detailed ledger were prepared in accordance with that process.
따라서 본 신청에서 제시하는 취득원가조서와 상세원부는 특정한 세법상 결론을 전제로 임의 작성한 계산표가 아니라, 외부기관 발급자료 · 발행기관 자료 · 거래자료의 출처를 연결하고 지급수량 · 보유수량 · 취득단위 · 누적 자본환급액 및 잔여 취득원가를 수리적으로 교차검증하여 제3자가 그 산출과정을 추적 · 재현할 수 있도록 작성한 검증장부입니다. 다만 특허출원은 그 방법이 공개되고 재현할 수 있는 절차라는 것을 뜻할 뿐이고, 세법상 증명력이나 과세상 결론을 보증하는 것이 아닙니다. 위 방법은 과세 여부를 판단하는 것이 아니라 원자료를 연결하여 장부를 생성하는 자료 처리절차이며, 그 장부를 과세표준의 조사 · 결정에서 어떻게 취급할 것인지는 「국세기본법」 제16조의 해석에 따릅니다. 위 출원자료는 발행기관 자료 · 국제 원천징수 및 재분류자료 · 국내 금융기관 자료 · 투자자 거래자료를 같은 지급사건과 같은 취득단위로 연결하지 아니하면 소득성격 · 권리귀속수량 · 취득원가의 연속성과 누락구간을 재현하기 어렵다는 문제를 정보처리 절차로 구체화한 것이며, 그 문제의 존재를 보이는 기술적 자료로 제출합니다.	The acquisition-cost schedule and the detailed ledger submitted with this application are therefore not calculation tables drawn up at will on the premise of a particular tax conclusion. They are verification ledgers that link the sources of records issued by external institutions, of issuer data and of transaction records, and that cross-verify, by computation, the quantity distributed, the quantity held, the acquisition lot, the cumulative return of capital and the remaining acquisition cost, so that a third party can trace and reproduce the computation. The patent applications mean only that the method is disclosed and capable of reproduction; they do not guarantee evidentiary weight under tax law or any tax outcome. The method does not determine whether tax is due; it is a data-processing procedure that links source records to generate a ledger, and how that ledger is to be treated in examining and determining the tax base follows from the interpretation of Article 16 of the Framework Act on National Taxes. The applications give concrete form, as an information-processing procedure, to the problem that unless issuer data, international withholding and reclassification records, the records of domestic financial institutions and the investor's transaction records are linked to the same distribution event and the same acquisition lot, the character of the income, the quantity with entitlement, the continuity of acquisition cost and any missing interval are difficult to reproduce; they are submitted as technical material showing that this problem exists.

국문 (제출 원문)	English (translation)
또한 이 검증체계는 특정 납세자의 세액을 줄이기 위한 계산방법이 아닙니다. 분배사건 · 소득성격의 재분류 · 원천징수와 환급 · 권리귀속수량 및 취득원가의 계보를 같은 식별체계에서 대조하므로, 취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 소득으로 계상된 부분과 반대로 취득원가가 소진 · 초과되어 과세대상이 됨에도 국내 과세자료에 연결되지 아니한 부분을 함께 확인할 수 있습니다. 과다계상과 누락은 어느 쪽이든 동일한 기준으로 확인되며, 이는 「국세기본법」 제16조가 정한 근거과세의 정확성을 회복하는 일입니다.	This verification system is not, moreover, a method of computation designed to reduce any particular taxpayer's liability. Because it compares distribution events, the reclassification of the character of the income, withholding and refunds, quantities with entitlement and the lineage of acquisition cost within a single system of identifiers, it can show both the portion of a return of invested principal within the acquisition cost that was recorded as income and, conversely, the portion that became taxable because the acquisition cost was exhausted or exceeded but was never carried through to the domestic tax records. Over-statement and omission are identified by the same standard in either direction, and this serves to restore the accuracy of taxation based on records and evidence required by Article 16 of the Framework Act on National Taxes.
특허출원 사실 자체를 과세요건이나 제출 장부의 증명력에 관한 법적 근거로 제시하는 것은 아닙니다. 관련 특허출원은 국제 금융 · 세제 원자료의 자료계보 복원, 지급사건과 권리귀속수량의 교차검증, 취득원가 연속성의 검증과 그 결과의 재현을 위하여 적용한 기술적 방법을 설명하기 위한 참고자료입니다. 그 방법에 따라 작성된 취득원가조서와 상세원부의 개별 산출값은 각각 연결된 외부 원자료에 의하여 독립적으로 확인할 수 있습니다.	The fact of a patent application is not offered as a legal basis for the elements of taxation or for the evidentiary weight of the ledgers submitted. The applications are reference material explaining the technical methods applied in restoring the lineage of international financial and tax records, cross-verifying distribution events and quantities with entitlement, verifying the continuity of acquisition cost and reproducing the result. Each individual figure produced by those methods in the acquisition-cost schedule and the detailed ledger can be separately confirmed against the external source records to which it is linked.
신청인은 그 검증가능성을 확보하기 위하여 출원 명세서 6건을 제3권으로 공개 · 제출합니다. 비공개 방법을 근거로 결과의 수용을 구하지 아니하며, 원자료 · 자료계보 · 연산절차와 검증방법을 공개하여 동일한 검증결과의 재현 또는 반증이 가능하도록 하기 위한 것입니다. 관계기관이 본 검증방법의 일부 또는 전부에 대하여 타당성이 인정되지 아니한다고 판단하는 경우에는 어떠한 자료의 연결관계 · 연산절차 · 검증기준이 객관적 사실 또는 관계 법령과 맞지 아니하는지를 특정하여 확인할 수 있습니다.	In order to secure that verifiability, the applicant discloses and submits the six specifications as Volume III. The applicant does not ask that results be accepted on the strength of an undisclosed method; the source records, the lineage of the records, the computational steps and the verification methods are disclosed so that the same result may be reproduced or rebutted. If the institutions concerned consider all or part of this method unsound, they are able to identify which linkage of records, which computational step or which verification criterion does not accord with the objective facts or with the relevant law.
신청인은 위 출원 명세서의 전문을 이미 공개하여 왔습니다. 이는 출원 사실을 세법상 판단의 근거로 삼기 위한 것이 아니라, 자료계보의 복원과 검증방법을 공개하여 제3자가 그 구조와 연산과정을 검토하고 동일한 원자료로 결과를 재현하거나 반증할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 따라서 신청인이 제시하는 기술적 검증자료는 신청인만 접근할 수 있는 비공개 계산모형에 의존하지 아니하며, 관계기관도 공개된 방법과 제출 원자료로 취득원가조서와 상세원부의 산출과정을 독립적으로 검증할 수 있습니다.	The applicant has already published the full text of those specifications. This was done not in order to make the fact of the applications a basis for any conclusion under tax law, but to disclose the restoration of the lineage of the records and the verification method so that third parties may examine their structure and computation and may reproduce or rebut the result from the same source records. The alternative put forward by the applicant therefore does not depend on any closed computational model accessible only to the applicant, and the institutions concerned can independently verify the computation of the acquisition-cost schedule and the detailed ledger from the disclosed method and the source records submitted.
4. 정보전달상 공백과 기초사실 부존재의 구별	4. Distinguishing a gap in transmission from the absence of the underlying facts

국문 (제출 원문)	English (translation)
같은 기관의 다른 회신에서, 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 해당 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다(접수번호 16848276, 6면). 그 결과 국내로 전달되는 보고서에는 그 회차의 자료가 없습니다. 국내 체계에 기록이 없다는 사실은 국외에서 그 사실이 없었다는 것을 증명하지 아니합니다. 전달의 시차에서 생긴 공백을 납세자의 증거 부족으로 전가하면, 사실과 다른 과세가 제도적으로 반복됩니다. 국제 원장에 존재하는 사실과 국내 과세원장에 반영되지 아니한 사실은 서로 다른 문제이며, 전달·반영의 단절은 원천거래의 소득성격을 변경하지 아니합니다.	Another reply from the same institution confirms an instance in which issuer information was provided after the annual processing cut-off of the local custodian, so that the distribution concerned was excluded from processing (receipt number 16848276, page 6). As a result, the report transmitted to Korea contains no data for that distribution. The absence of a record in the domestic system does not prove that the fact did not occur abroad. If a gap arising from a difference in timing of transmission is shifted onto the taxpayer as a lack of evidence, taxation at variance with the facts is repeated as a matter of system. A fact existing in the international records and a fact not reflected in the domestic tax records are different matters, and a break in transmission or in recording does not alter the character of the income of the underlying transaction.
5. 제안하는 조사·증거판단의 7단계 기준	5. The seven-step standard of examination and evaluation of evidence proposed
1단계 발생원인·재원 — 해당 지급이 어떠한 기업행위·펀드 운용결과에서 발생하였고 지급재원이 무엇인지 확인합니다.	Step 1 — origin and source. Confirm from which corporate action or fund operating result the payment arose and what the source of the payment was.
2단계 발행기관 최종 확정 — 해당 지급회차에 대하여 발행기관이 최종적으로 확정된 금액·성격·식별자·확정시점을 확인합니다.	Step 2 — the issuer's final determination. Confirm the amount, character, identifier and date of determination finally fixed by the issuer for that distribution.
3단계 국외 집행 — 외국 원천징수의무자·보관기관에서 실제 원천징수, 재분류, 취소 또는 환급이 어떻게 집행되었는지 확인합니다.	Step 3 — execution abroad. Confirm how withholding, reclassification, cancellation or refund was actually carried out by the foreign withholding agent and custodian.
4단계 국내 반영 — 국외 집행결과가 한국예탁결제원 및 국내 증권회사 원장에 어떠한 항목과 금액으로 반영되었는지 확인합니다.	Step 4 — reflection within Korea. Confirm in which fields and amounts the result of the foreign execution was reflected in the records of the Korea Securities Depository and the domestic securities company.
5단계 개인귀속 — 해당 지급회차의 권리귀속 기준일에 납세자가 실제 권리를 보유한 수량과 지급금액을 확인합니다.	Step 5 — attribution to the individual. Confirm the quantity actually held with entitlement by the taxpayer on the record date of that distribution and the amount paid.
6단계 취득가액 연속성 — 취득단위별 최초 취득가액, 종전 조정사항 및 해당 지급 직전 조정취득가액을 연속적으로 확인합니다.	Step 6 — continuity of acquisition cost. Confirm, continuously, the original acquisition cost of each lot, the previous adjustments and the adjusted acquisition cost immediately before the distribution.
7단계 국내법 적용·계산 — 확정된 사실에 적용할 국내 세법상 소득구분과 구성요건을 먼저 특정한 뒤, 해당 법률이 취득가액 또는 초과액을 과세요건으로 삼는 경우 그 범위만 계산합니다.	Step 7 — application of domestic law and computation. First identify the category of income and the statutory elements of domestic tax law to be applied to the facts established; then, where the law makes the acquisition cost or the excess an element of taxation, compute only that extent.
위 기준의 취지는 특정 자료에 자동적인 우선순위를 부여하는 것이 아닙니다. 자료가 충돌하는 경우에는 작성주체, 작성목적, 확정시점, 적용범위, 실제 자금·세액 흐름 및 다른 독립자료와의 정합성을 조사하여 채택 또는 배척의 이유를 명시하는 기준이 필요하다는 것입니다.	The purpose of this standard is not to give any record an automatic priority. It is that, where records conflict, a standard is needed under which the author, the purpose, the time of determination, the scope of application, the actual flow of funds and tax, and consistency with other independent records are examined, and the reasons for acceptance or rejection are stated.

국문 (제출 원문)	English (translation)
6. 자료 확인의 순서	6. The order in which records are confirmed
위 각 단계의 사실은 이미 국내외에 존재하는 자료로 확인됩니다. 신청인이 합리적이라고 보는 확인의 순서는 다음과 같습니다. ① 납세자가 제출한 취득원가 장부와 관계 증거자료 ② 국내 증권회사가 보유한 원장 및 해당 지급회차의 소득성격 재분류자료 · 외국 원천징수세액 변경자료 · 환급자료 ③ 한국예탁결제원이 전달한 재분류 보고자료 ④ 외국 보관기관 및 적격중개인의 원천징수 · 정산자료 ⑤ 발행기관의 결산 및 연말 최종 세무분류자료와, 해당되는 경우 Form 8937 등 취득가액 영향자료 ⑥ 위 각 자료로 확인되지 아니하는 필수 사실에 한정하여, 권한 있는 당국 간 정보 교환 등 적법한 절차에 의한 확인.	The facts at each of those steps can be confirmed from records that already exist in Korea and abroad. The order the applicant considers reasonable is as follows. (i) The ledger of acquisition cost and the related evidence submitted by the taxpayer. (ii) The records held by the domestic securities company, together with the reclassification data on the character of the income, the data on changes to foreign withholding tax and the refund data for that distribution. (iii) The reclassification reports transmitted by the Korea Securities Depository. (iv) The withholding and settlement records of the foreign custodian and the qualified intermediary. (v) The issuer's settlement and final year-end tax classification data and, where applicable, material affecting basis such as Form 8937. (vi) Confirmation through lawful procedures such as the exchange of information between competent authorities, limited to essential facts that cannot be confirmed from the records above.
위 순서를 법정 증거서열로 주장하는 것이 아닙니다. 국내에 이미 전달되어 있는 자료를 먼저 확인하고, 그것으로 확정되지 아니하는 사실에 한정하여 외국 자료의 확인 수단을 검토하는 것이 「국세기본법」 제16조의 취지에 비추어 적절한 순서인지에 관한 해석을 구합니다.	The applicant does not contend that this order is a statutory hierarchy of evidence. The applicant seeks an interpretation as to whether it is an appropriate order, in the light of the purpose of Article 16 of the Framework Act on National Taxes, first to confirm the records already delivered within Korea and to consider means of confirming foreign records only for facts that cannot be established from them.
7. 사실 판단의 수행 방법 및 재현 가능성	7. The method by which the findings of fact were made, and their reproducibility
신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구로 국제 증권거래의 전달구조와 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 자료항목을 확인하고, 발행기관의 결산 · 세무자료와 금융기관 발급자료를 같은 지급사건으로 연결하여 권리귀속수량 · 소득성격 · 취득원가의 연속성을 대조하였습니다. 그 절차는 출원 명세서 6건으로 공개되어 있으며, 이 신청의 제3권으로 제출합니다.	Through information-disclosure requests to the institutions concerned, the applicant ascertained the structure by which information is transmitted in international securities transactions and the data fields transmitted to and held by domestic financial institutions; the applicant then linked the issuer's closing of accounts and tax information with the documents issued by financial institutions by reference to the same distribution event, and compared the attributed quantity, the character of the income and the continuity of the acquisition cost. That procedure has been published in six patent specifications, submitted as Volume 3 of this application.
이 자료로써 확인되는 것은 사실 판단이 공개된 절차에 따라 수행되었고, 제3자가 동일한 원자료와 동일한 연산절차에 따라 그 결과를 재현하여 확인하거나 반증할 수 있다는 것입니다. 출원의 존재가 세법상 증명력을 뒷받침한다고 주장하는 것이 아닙니다. 과세관청도 동일한 자료로 확인하거나 다른 결과를 특정하여 제시할 수 있습니다.	What these materials establish is that the findings of fact were made in accordance with a published procedure, and that a third party may reproduce, verify or rebut the result using the same primary materials and the same computational procedure. The applicant does not contend that the existence of the applications supports the probative value of the records for tax purposes. The tax authority may equally verify the result from the same materials, or identify and present a different result.
각 질의의 근거자료는 다음과 같습니다. 일어난 사실 — K-01부터 K-05까지(정보공개 청구와 회신) · I-01부터 I-04까지 (발행기관 자료). 결산 — I-01 연차보고서 · I-02 연말 세무자료 (제3란 비배당분배) · I-04 기업행위 보고. 확인되지 아니한	The materials supporting each question are as follows. Facts that occurred — K-01 to K-05 (information-disclosure requests and replies) and I-01 to I-04 (issuer materials). Closing of accounts — I-01 annual report, I-02 year-end tax information (Box 3,

국문 (제출 원문)	English (translation)
사실 — R-01 용어 확인기록 · R-02 2024귀속 사례 검토. 적용 호와 준거 — I-03 등록신고서 · U-01부터 U-05까지 미국 내국세법 공인본 · C-07부터 C-11까지 국내 법령. 검증의 재현 — L-01 · L-02 · L-03 투자자 장부와 검산 · K-08 · K-09 · 제3권.	nondividend distributions) and I-04 corporate-action report. Facts not established — R-01 record of terminology verification and R- 02 review of a 2024 case. The applicable subparagraph and the governing law — I-03 registration statement, U-01 to U-05 authenticated texts of the United States Internal Revenue Code, and C-07 to C-11 domestic legislation. Reproduction of the verification — L-01, L-02 and L-03 investor records and reconciliation, K-08, K-09 and Volume 3.
8. 과세표준 산정기준에 관한 확인 결과	8. Findings concerning the standard for computing the tax base
신청인은 과세관청에도 정보공개를 청구하였습니다. 물은 것 가운데에는 지급명세서의 과세표준(소득금액) 산정 기준이 분배 시점의 잠정자료인지, 발행기관의 확정자료인지, 외국 원천징수 단계의 재분류 확정자료인지를 정한 업무처리기준 · 지침 · 예규가 있는지와, 최종 세액이 재분류 확정단계의 자료로 산정되는 경우 그 과세표준도 같은 확정단계의 자료로 산정하도록 정한 기준이 있는지가 있었습니다.	The applicant also made an information-disclosure request to the tax authority. Among the matters asked were whether there exists any administrative standard, guideline or interpretative ruling determining whether the tax base (the amount of income) in the payment statement is computed from the provisional materials as at the time of distribution, from the issuer's determined materials, or from the reclassification materials determined at the foreign withholding stage; and whether there exists any standard requiring that, where the final tax amount is computed from the materials of the reclassification stage, the tax base be computed from the materials of that same stage.
이에 대하여 국세청은 외국납부세액 관련 업무처리기준 · 지침 · 예규 등을 보유 · 관리하고 있지 아니하다고 회신하였습니다 (K-11 · 접수번호 16835792 · 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조 제5항 제1호). 증권회사가 제출한 지급명세서의 소득성격 적정성을 검증하는 절차 · 기준에 관하여도 같은 취지의 회신을 받았습니다.	The National Tax Service replied that it does not hold or manage any administrative standard, guideline or interpretative ruling relating to foreign tax paid (K-11; receipt no. 16835792; Article 11(5)1 of the Act on the Disclosure of Information by Public Institutions). A reply to the same effect was received in respect of the procedure and standard for verifying the appropriateness of the character of the income in the payment statement submitted by the securities company.
이 신청이 질의 1 · 5 · 6 · 12 및 질의 18에서 구하는 것이 그 기준입니다. 기준이 확인되지 아니한 상태에서 과세표준이 결정되고 있다면, 그 기준의 확립이 근거과세의 회복에 해당합니다.	It is that standard which this application seeks in Questions 1, 5, 6, 12 and 18. If the tax base is being determined while no such standard can be identified, the establishment of that standard is itself the restoration of taxation based on records and evidence.
9. 조사 · 검증의 경위 및 실증 사례	9. The course of the examination and verification, and an empirical case
신청인의 문제 제기는 이론에 머문 것이 아닙니다. 신청인은 먼저 관계기관에 정보공개를 청구하여 국제 증권거래의 정보전달 구조와 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 자료항목을 확인하였고(K-01 ~ K-05 · K-10 · K-11), 발행기관의 결산 · 세무자료와 금융기관 발급자료를 같은 지급사건 단위로 연결하여 권리귀속수량 · 소득성격 · 취득원가의 연속성을 대조하였습니다(I-01 ~ I-04 · L-01 ~ L-03). 그 과정에서 정형화한 검증방법은 뒤에 출원 명세서로 공개하였습니다(K- 08 · K-09 · 제3권).	The matter raised by the applicant did not remain at the level of theory. The applicant first made information-disclosure requests to the institutions concerned and ascertained the structure by which information is transmitted in international securities transactions and the data fields transmitted to and held by domestic financial institutions (K-01 to K-05, K-10 and K-11); the applicant then linked the issuer's closing of accounts and tax information with the documents issued by financial institutions at the level of the same distribution event and compared the attributed quantity, the character of the income and the continuity of the acquisition cost (I-01 to I-04, L-01 to L-03). The verification method formalised in that process was subsequently published in the patent specifications (K-08, K-09 and Volume 3).

국문 (제출 원문)	English (translation)
그 대조의 결과는 다음과 같습니다. 「같은 과세연도 · 같은 장부 안에서 자료계보가 국내 원장까지 연결된 경우와 연결되지 아니한 경우가 함께 확인됩니다.」 2024귀속 취득원가조서 축소형에는 외국에서 이루어진 재분류와 세액의 환급이 국내 원장에 그대로 기록되어 환급률이 100.00%로 적힌 행이 있고, 같은 조서에 환급률이 0.00%로 적힌 행이 있습니다(R-02 · L-01).	The result of that comparison is as follows: "Within the same tax year and the same set of records, cases in which the data lineage is connected through to the domestic ledger and cases in which it is not are both found." In the summary acquisition-cost schedule for the 2024 tax year there are rows in which the reclassification carried out abroad and the refund of tax are recorded in the domestic ledger, with a refund rate of 100.00 per cent, and in the same schedule there is a row with a refund rate of 0.00 per cent (R-02, L-01).
연결되지 아니한 경우를 항목별로 적으면 다음과 같습니다. 가. 확인되는 사실 — 한 종목의 2024귀속 지급 2회차에 관하여 발행기관 자료로 확정된 비배당분배의 비중이 72.08%이고 당초 외국납부세액이 39,195원으로 기록되어 있으나, 환급세액은 0원이며 환급률은 0.00%입니다. 취득수량 304주 · 취득가액 17,784,320원 · 원천분배소득 261,315원 · 당기 자본환급 188,361원 · 잔존 취득가 17,595,959원으로 취득가액 이내입니다. 이 값은 모두 신청인 장부의 해당 행에서 그대로 옮긴 것이며, 신청인이 새로 계산한 값이 아닙니다.	The case in which the lineage is not connected may be set out item by item as follows. (a) The facts established — for the second distribution of the 2024 tax year in one issue, the proportion of nondividend distribution determined from the issuer materials is 72.08 per cent and the foreign tax originally paid is recorded as KRW 39,195, yet the refunded tax is nil and the refund rate is 0.00 per cent. The quantity acquired is 304 shares, the acquisition cost KRW 17,784,320, the source distribution income KRW 261,315, the return of capital for the period KRW 188,361 and the remaining acquisition cost KRW 17,595,959, so that the amount lies within the acquisition cost. Each of these figures is transcribed from the corresponding row of the applicant's records and none has been computed anew.
나. 구분이 발생하는 단계 — 발행기관 단계에서는 비배당분배가 확정되어 있고, 국내 원장 단계에서는 그 확정에 따른 환급이 기록되어 있지 않습니다. 그 사이의 어느 단계에서 단절되었는지는 이 기록으로 단정하지 않습니다. 다. 이를 뒷받침하는 독립 자료 — 발행기관의 연말 세무자료와 기업행위 보고 (I-02 · I-04), 증권회사가 발급한 외국납부세액 영수증과 원천징수영수증(K-06 · K-07), 신청인의 취득단위별 원장(L-01 ~ L-03)이 서로 독립한 자료원이며, 같은 지급사건에 대하여 같은 식별정보로 대조됩니다. 라. 국내 최종자료에 나타나는 형태 — 국내 원장에는 금액과 당초 세액이 전달되어 있으나 그 금액의 성격을 확정한 결과와 그에 따른 세액의 정정은 연결되지 아니한 상태로 남습니다.	(b) The stage at which the divergence arises — at the issuer stage the nondividend distribution is determined, while at the domestic ledger stage no refund consequent on that determination is recorded. At which intermediate stage the connection was broken is not asserted on the basis of this record. (c) The independent materials supporting this — the issuer's year-end tax information and corporate-action report (I-02, I-04), the receipt for foreign tax paid and the withholding receipt issued by the securities company (K-06, K-07) and the applicant's records by acquisition lot (L-01 to L-03) are mutually independent sources, and they are compared by the same identifying information for the same distribution event. (d) The form in which this appears in the final domestic materials — the amount and the original tax are transmitted to the domestic ledger, while the determination of the character of that amount and the consequent correction of the tax remain unconnected.
연구의 대상이 된 또 하나의 사례는 동일 종목에서 지급회차에 따라 취급이 달라진 경우입니다. 신청인은 종목 TSLY에 관하여 「2024귀속 1 · 2월 분배금의 자본환급 재분류 누락 및 ISIN · CUSIP 변경기 처리」를 대상으로 삼아 공공기관에 공개를 청구하였습니다(K-05 · 접수번호 16848276). 그 회신에서 확인된 것은 다음 두 가지입니다. 첫째, 「ISIN 변경 건을 별도로 연결하여 처리하는 과정은 없으나, ISIN 변경의 유무와 무관하게 회계연도 내 배당소득 지급 건이 있으면 그 전체를 대상으로 소득재분류 한 결과를 수신하여 예탁참가자에 전달한다」는 것입니다. 둘째, 그럼에도 해당 회차에 관하여는 발행기관이 소득재분류 정보를 외국 보관기관의 연간 처리 마감일 이후에 제공하여 「소득재분류 리포트 상 해당정보는 부존재」라는 것입니다.	A further case examined is one in which the treatment differed between distributions of the same issue. In respect of the issue TSLY, the applicant made an information-disclosure request concerning "the omission of the return-of-capital reclassification for the January and February 2024 distributions and the handling of the change of ISIN and CUSIP" (K-05; receipt no. 16848276). Two matters were established by the reply. First, that "there is no separate process linking changes of ISIN; irrespective of whether the ISIN has changed, where there are dividend payments within the accounting year the results of the income reclassification for all of them are received and transmitted to the depository participants". Second, that notwithstanding this, for the distributions in question the issuer provided the income-

국문 (제출 원문)	English (translation)
	reclassification information after the foreign custodian's annual cut-off, so that "the information in question does not exist in the income-reclassification report".
신청인 본인의 장부에서 같은 종목의 2024귀속 보유구간은 그 회차에 해당하지 아니하며, 해당 행의 환급률은 100.00%로 국내 원장까지 연계되어 있습니다(L-01). 즉 「동일 종목에서도 지급회차에 따라 자료계보가 연결된 경우와 단절된 경우가 구분된다」는 것이 이 연구의 결과입니다. 종목이나 기관의 과오를 지적하는 것이 아니라, 단절이 어떠한 조건에서 발생하는지를 제시하는 것입니다. 타인의 과세자료는 이 신청의 자료로 쓰지 아니하였으므로, 위 사실은 공공기관의 회신 문언과 신청인 본인의 장부에서 확인되는 범위로 한정하여 기재하였습니다.	In the applicant's own records the holding period for the same issue in the 2024 tax year does not include those distributions, and the refund rate for that row is 100.00 per cent, connected through to the domestic ledger (L-01). The result of this examination is therefore that "even within the same issue, cases in which the data lineage is connected and cases in which it is broken are distinguished according to the distribution concerned". This is not to allege fault on the part of any issue or institution, but to show the conditions under which the break occurs. No tax information of any other taxpayer has been used in this application, and the above facts are therefore stated only within the limits established by the wording of the public institution's reply and by the applicant's own records.
전달이 끊길 수 있는 구조는 공공기관의 회신으로도 확인됩니다. 한국예탁결제원은 발행기관의 정보가 외국 보관기관의 연간 소득재분류 처리 마감일 이후에 제공되어 그 회차가 재분류 처리에서 제외된 사례가 있음을 회신하였습니다(K-05). 금액은 전달되더라도 그 금액의 세원성격을 정하는 정보는 동일한 수준으로 연속하여 전달 · 보존되지 아니할 수 있다는 것입니다.	The structure in which transmission may break is also confirmed by a public institution's reply. The Korea Securities Depository replied that there are cases in which the issuer's information was provided after the foreign custodian's annual cut-off for income reclassification, so that the distribution in question was excluded from the reclassification process (K-05). Even where the amount is transmitted, the information determining the character of that amount for tax purposes may not be transmitted and preserved continuously to the same extent.
이 사안의 중대성은 그 사실을 인지하지 못한 사람의 수를 추산하는 데 있지 아니합니다. 국제 증권거래에는 발행기관, 외국 보관기관과 원천징수기관, 국제 예탁 · 결제기관, 한국예탁결제원, 국내 증권회사, 과세관청, 세무전문가와 최종 투자자 등 여러 전문기관이 참여합니다. 그럼에도 신청인이 조사한 사례에서는, 하나의 지급사건에 관하여 발행기관에서 생성된 분배재원의 성격과 국제 원천징수 및 사후 재분류, 국내 전달자료, 투자자별 귀속수량과 취득가액, 국내 과세자료를 처음부터 끝까지 하나의 자료계보로 이어 정합성을 검증하지 아니하면 찾기 어려운 불일치가 있었습니다.	The gravity of this matter does not lie in estimating the number of persons who were unaware of it. International securities transactions involve many specialist institutions: the issuer, the foreign custodian and withholding agent, the international depository and settlement system, the Korea Securities Depository, domestic securities companies, the tax authority, tax professionals and the ultimate investor. Even so, in the cases the applicant examined there were discrepancies that are difficult to detect unless, for a single distribution event, the character of the source of the distribution generated at the issuer, the international withholding and subsequent reclassification, the domestic transmission data, each investor's attributed quantity and acquisition cost, and the domestic tax materials are linked from beginning to end as a single data lineage and tested for consistency.
그러므로 이 신청이 제기하는 쟁점은 어느 기관이나 전문가의 인지 여부를 지적하는 데 있지 아니합니다. 「각 기관이 자기 단계의 자료를 정상으로 처리하더라도, 발행기관에서 최종 과세자료까지 전체 자료계보를 관통하여 검증하는 체계가 없으면 국제 세원의 오류가 오래 드러나지 아니할 수 있다」는 구조의 문제입니다. 신청인이 지난 두 해에 걸쳐 수행한 작업도 새로운 사실을 창출한 것이 아니라, 기관별로 분산되어 있던 원자료를 지급사건의 식별정보와 취득가액의 계보로 연결하여, 부분자료에서는 확인되지 아니하던 불일치를 제3자가 재현하여 확인할 수 있는 형태로 제시한 것입니다.	The issue raised by this application is therefore not whether any institution or professional was aware of the matter. It is a structural question: "even where each institution handles the data at its own stage correctly, an error in the international tax base may remain undetected for a long time if there is no system for verifying the entire data lineage from the issuer through to the final tax materials." The work the applicant carried out over the past two years likewise created no new facts; it linked primary materials dispersed across institutions by the identifying information of the distribution event and by the lineage of the acquisition cost, and

국문 (제출 원문)	English (translation)
	presented, in a form a third party can reproduce and verify, discrepancies that were not apparent from partial materials.
이 실증으로 확인되는 것은 특정 종목의 세액이 아닙니다. 「국제 세원자료의 오류나 단절은 최종 과세자료만 보아서는 찾기 어렵고, 발행기관의 원자료에서 최종 투자자의 장부까지 자료계보를 복원하여야 비로소 확인된다는 것입니다. 신청인이 본 해석을 구하는 이유도 여기에 있습니다. 그와 같이 복원된 객관적 자료가 있는 경우, 과세관청은 그것을 어떠한 순서와 기준으로 조사하여 「소득세법」의 어느 과세요건사실에 연결하여야 하는지에 관한 기준이 필요합니다.	What this empirical case establishes is not the tax of any particular issue. It is that "errors or breaks in international source data are difficult to detect from the final tax materials alone, and are established only by reconstructing the data lineage from the issuer's primary materials through to the final investor's records". That is also why the applicant seeks this interpretation. Where such reconstructed objective materials exist, a standard is required as to the order and the criteria by which the tax authority is to examine them and to connect them with the facts constituting the elements of taxation under the Income Tax Act.

⑪ 질의자의 의견 및 그 이유 · Section (11) — The applicant's opinion and reasons

국문 (제출 원문)	English (translation)
1. 신청의 적법요건	1. Admissibility of the application
본 신청은 「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」(재정경제부훈령 제76호) 제7조 제1항 제5호의 「그 밖에 세법의 입법 취지에 따른 해석이 필요한 사항으로서 납세자의 권리보호를 위해 필요하다고 재정경제부장관이 인정하는 경우」에 해당합니다. 「국세기본법」 제14조 · 제16조와 「소득세법」 제17조의 입법 취지에 따른 해석을 구하는 것이고, 그 기준이 서지 아니하여 납세자의 권리가 침해될 우려가 있기 때문입니다.	This application falls under Article 7(1)5 of the Guidelines on the Handling of Interpretations of Statutes relating to National Taxes and Customs (Ministry of Finance and Economy Directive No. 76): "any other matter requiring interpretation in accordance with the legislative purpose of the tax law, which the Minister of Finance and Economy recognises as necessary for the protection of the rights of taxpayers". It seeks an interpretation in accordance with the legislative purpose of Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes and of Article 17 of the Income Tax Act, because in the absence of such a standard the rights of taxpayers are liable to be impaired.
본 신청에 앞서 신청인은 관계기관에 대한 정보공개청구 등을 통하여 국제 증권거래의 정보전달 구조, 국내 금융기관에 전달 · 보유되는 지급사건별 자료항목 및 관련 공적 자료를 확인하였습니다. 본 신청은 그 개별 사실의 존부를 다시 판단하여 달라는 것이 아니라, 그와 같이 확인된 사실관계와 검증 가능한 장부 · 관계 증거자료가 존재하는 경우에 적용할 법적 기준을 구하는 것입니다.	Before making this application, the applicant confirmed, through information-disclosure requests to the institutions concerned, the structure by which information on international securities transactions is transmitted, the fields of data for each distribution delivered to and held by domestic financial institutions, and the related official records. This application does not ask that the existence of those individual facts be determined again; it seeks the legal standards to be applied where such confirmed facts and verifiable books and related evidence exist.

국문 (제출 원문)	English (translation)
본 신청은 특정 지급건의 소득구분, 특정 납세자의 세액 또는 특정 과세처분의 적법·부당 여부에 관한 판단을 구하는 것이 아닙니다. 미국 규제투자회사인 상장지수펀드의 분배와 관련하여 발행기관의 결산·세무자료, 국제 원천징수·재분류자료, 국내 금융기관 보유자료 및 납세자의 연속된 장부가 존재하는 경우, 「소득세법」 제17조의 과세요건을 적용하기 전에 어떠한 기초사실을 조사·확정하여야 하는지와 그 장부 및 관계 증거자료를 「국세기본법」 제14조·제16조에 따라 어떠한 기준으로 조사·채택·배척하여야 하는지에 관한 일반적 법규해석을 구하는 것입니다. 이는 투자원본과 과세소득의 경계를 법률이 정한 과세요건에 따라 확정하고 납세자의 재산상 권리를 보호하기 위하여 필요한 사항입니다.	This application does not seek a judgment on the income classification of any particular payment, on the tax liability of any particular taxpayer, or on the lawfulness or propriety of any particular assessment. Where, in relation to distributions by an exchange-traded fund that is a United States regulated investment company, there exist the issuer's settlement and tax data, international withholding and reclassification records, records held by domestic financial institutions and the taxpayer's continuous books, it seeks a general interpretation of the law as to which underlying facts must be examined and established before the elements of Article 17 of the Income Tax Act are applied, and by what standards those books and the related evidence must be examined, accepted or rejected under Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes. This is necessary in order to fix the boundary between invested principal and taxable income according to the elements laid down by law, and to protect the property rights of the taxpayer.
아울러 본 신청의 사항은 「국세기본법 시행령」 제9조의3 제1항 제1호의 「세법 및 이와 관련되는 이 법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항」과 제3호의 「그 밖에 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항」에 해당할 수 있습니다. 조사·증거판단의 기준은 납세자가 갖춘 장부와 증거자료를 과세표준의 조사·결정에서 어떻게 취급할 것인지를 정하는 것이기 때문입니다. 다만 국세예규심사위원회의 심의 여부는 재정경제부의 판단에 속하므로, 신청인은 그 해당 가능성만을 적습니다.	The matter of this application may, moreover, fall under Article 9-3(1)1 of the Enforcement Decree of the Framework Act on National Taxes ("matters requiring interpretation in accordance with the legislative purpose of the tax law and of this Act in connection therewith") and subparagraph 3 of that paragraph ("other matters having a significant effect on the rights and obligations of taxpayers"), because standards of examination and of evidence determine how the books and evidence kept by a taxpayer are to be treated in examining and determining the tax base. Whether the National Tax Interpretation Review Committee deliberates on the matter is for the Ministry to decide, and the applicant states only that it may fall within that scope.
같은 지침 제4조 제2항의 필수 기재사항 네 가지(질의자의 인적사항·질의내용·사실관계·질의자의 의견 및 그 이유)는 이 신청서 앞쪽과 ⑨·⑩·⑪ 칸에 모두 기재하였습니다.	The four mandatory particulars under Article 4(2) of the same Guidelines — the personal details of the applicant, the content of the question, the facts, and the applicant's opinion with its reasons — are all set out on the first page of this application and in sections (9), (10) and (11).
2. 질의의 성격 — 자료가 상충할 때의 법규범 선택	2. The nature of the question — the choice of legal norm where records conflict
본 질의의 쟁점은 특정 납세자의 자료가 사실인지 여부를 확인하는 데 있지 않습니다. 발행기관의 최종 세무자료, 외국 원천징수·재분류 자료, 국제 예탁·보관기관 자료, 국내 금융기관 자료 및 납세자의 장부가 서로 다른 내용을 나타내는 경우, 「국세기본법」 제14조 및 제16조를 적용하여 어느 사실을 어떠한 조사·증거판단 기준으로 확정하여야 하는지에 관한 법규 해석의 문제입니다. 그러므로 개별 조사기관의 사실확인만으로는 이 신청의 대상이 해소되지 않습니다.	The issue raised is not whether a particular taxpayer's records are true. Where the issuer's final tax data, the foreign withholding and reclassification records, the records of the international depository and custodian, the records of domestic financial institutions and the taxpayer's books show different contents, the question is one of statutory interpretation: which facts are to be established, and by what standards of examination and of evidence, in applying Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes. The subject of this application is therefore not resolved by any single authority's findings of fact.
본 신청은 또한 투자자·금융기관·과세관청 가운데 어느 주체의 판단이 우선하는지를 질의하는 것이 아닙니다. 투자자가 자신의 계좌에서 투자원본의 일부가 반환되었다고	3. The premise of the taxing power and the procedure laid down by law

국문 (제출 원문)	English (translation)
인식한다는 사정만으로 국내 소득구분이 정해지지 아니하는 것과 마찬가지로, 금융기관의 전산에 지급유형이 배당으로 적혀 있다는 사정만으로 그 금액이 법률상 배당소득이 되는 것도 아닙니다. 「소득세법」 제17조 제1항 제6호는 「이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」이라고 정하여 지급사실 밖에 그 지급의 재원과 성격을 과세요건에 두고 있고, 같은 조 제2항 제1호는 선행 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과를 요건으로 두고 있습니다. 그러므로 물어야 할 것은 누구의 판단이 우선하는지가 아니라, 투자자의 장부와 발행기관의 원자료가 가리키는 사실과 다른 소득성격을 인정한다면 그 다른 사실은 무엇이며, 그것을 뒷받침하는 원자료와 법률상 과세요건은 무엇인가입니다.	
3. 과세권 행사의 전제와 법정 절차	The taxing power is a power derived from the people under Article 1(2) of the Constitution and exercised by servants of the entire people under Article 7(1). Its exercise must therefore pass through the requirements laid down by law and the confirmation of the facts that satisfy them. Article 16 of the Framework Act on National Taxes is the provision that prescribes the method of that confirmation.
과세권은 「대한민국헌법」 제1조 제2항에 따라 국민으로부터 나온 권한이고, 제7조 제1항에 따라 국민 전체에 대한 봉사자가 행사하는 권한입니다. 그러므로 그 행사는 법률이 정한 요건과, 그 요건에 해당하는 사실의 확인을 거쳐야 합니다. 「국세기본법」 제16조는 그 확인의 방법을 정한 규정입니다.	Article 14(2) of the Framework Act on National Taxes provides that provisions on the computation of the tax base are to be applied "according to the substance of the income, profit, property, act or transaction, regardless of its name or form"; Article 16(1) provides that "the examination and determination of the tax base of the national tax concerned shall be based on the books kept and the related evidence"; Article 16(2) provides that "only that part may be determined according to the facts examined by the Government"; Article 16(3) provides that "the facts examined by the Government and the grounds for the determination shall be stated in the decision document"; and Article 16(4) provides that "where the taxpayer concerned or his or her agent so requests, the decision document under paragraph (3) shall be made available for inspection or copying".
「국세기본법」 제14조 제2항은 과세표준 계산에 관한 규정을 「명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다」고 정하고, 제16조 제1항은 「해당 국세 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다」고 정하며, 제2항은 「그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있다」고, 제3항은 「정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다」고, 제4항은 「해당 납세의무자 또는 그 대리인이 요구하면 제3항의 결정서를 열람 또는 복사하게 하거나」라고 정합니다.	Article 23(1) of the Constitution provides that "the right of property of all citizens shall be guaranteed; its contents and limitations shall be determined by Act", and Article 59 provides that "types and rates of taxes shall be determined by Act". The acquisition cost of shares acquired by an investor for consideration, and the invested principal, belong to the property relations of the taxpayer. Which part of that is to be captured as taxable income must follow the elements laid down by law. Whether an amount may be treated as income merely because money was paid by a foreign corporation, without examining the objectively ascertainable source of the distribution and the acquisition cost, is therefore a question of statutory interpretation directly bearing on the property rights of the taxpayer.
「대한민국헌법」 제23조 제1항은 「모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다」고 정하고, 제59조는 「조세의 종목과 세율은 법률로 정한다」고 정합니다. 투자자가 대가를 지급하고 취득한 주식의 취득가액과 그	Those four provisions lay down the procedure for exercising the taxing power in sequence: examination by reference to the books and evidence; a separate examination of the part inconsistent with the facts; the statement in the decision document of the facts

국문 (제출 원문)	English (translation)
투자원본은 납세자의 재산관계에 속합니다. 그 가운데 어느 금액을 과세소득으로 포착할 것인지는 법률이 정한 과세요건에 따라야 하므로, 객관적으로 확인되는 분배재원과 취득가액을 조사하지 아니한 채 외국법인으로부터 금전이 지급되었다는 사실만으로 이를 소득으로 볼 수 있는지 여부는 납세자의 재산권과 직접 관련된 법규 해석의 문제입니다.	examined and the grounds of the determination; and inspection or copying of that document at the taxpayer's request. That procedure exists so that taxation rests on facts. Two things therefore do not follow from those provisions. First, reaching a conclusion without examining source records that could be confirmed. Secondly, constituting the tax base on the premise, unsupported by evidence, of facts or legal acts different from the transaction shown by the objective records.
위 네 조항은 과세권 행사의 절차를 순차로 정하고 있습니다. 장부와 증거자료에 의한 조사, 사실과 다른 부분에 대한 별도의 조사, 조사한 사실과 결정근거의 결정서 기재, 납세자의 요구에 따른 결정서의 열람 또는 복사가 그것입니다. 위 절차는 과세가 사실에 기초하여 이루어지도록 하는 규정입니다. 그러므로 다음 두 가지는 위 조문에서 도출되지 아니합니다. 첫째, 확인할 수 있는 원자료를 조사하지 아니한 채 결론을 내리는 것입니다. 둘째, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 삼아 과세표준을 구성하는 것입니다.	4. The evidentiary character of these books
4. 본 장부의 증거적 성격	Transparency: each figure records its author, document name, payment date, identifier and formula, so that an examiner can confirm it. Accessibility: the issuer's disclosures, the records of financial institutions and the replies of public institutions are attached in their original form, so that an examiner and any third party can confirm them. Traceability: the sequence identifier, distribution event, quantity held, character of income, tax and refund, and attribution to the individual is reconciled against the records of financial institutions. Reproducibility: the same source records and the same formulae yield the same figure, which an independent third party can confirm. Cross-verifiability: whether different sources show the same figure for the same distribution is confirmed by comparison between institutions.
투명성은 값마다 작성주체·문서명·지급일·식별자·산식이 기재되어 있어 조사자가 확인합니다. 접근성은 발행기관 공시와 금융기관 원장, 공공기관 회신이 원문으로 첨부되어 있어 조사자와 제3자가 확인합니다. 추적성은 식별자 → 지급사건 → 보유수량 → 소득성격 → 세액·환급 → 개인 귀속의 순서로 금융기관 원장에 대조됩니다. 재현성은 동일한 원자료와 동일한 산식에 따라 동일한 값이 산출되어 독립된 제3자가 확인합니다. 상호검증성은 서로 다른 자료원이 동일 지급사건에 대하여 동일한 값을 표시하는지를 기관 사이의 대조로 확인합니다.	5. The applicant's opinion
5. 신청인의 의견	The power conferred on the tax authority is the power to examine objective books and related evidence, to establish the facts constituting the elements of taxation, and to apply the law to those facts. Whether it also includes a power to refrain from examining source records that could be confirmed, or to constitute the tax base on the premise, unsupported by evidence, of facts or legal acts different from the transaction shown by the objective records, needs to be clearly interpreted

국문 (제출 원문)	English (translation)
	in the light of Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes.
과세관청에 부여된 권한은 객관적인 장부와 관계 증거자료를 조사하여 과세요건사실을 확정하고 그 사실에 법률을 적용할 권한입니다. 확인 가능한 원자료를 조사하지 않거나, 객관적 자료가 나타내는 거래와 다른 사실 또는 법률행위를 증거 없이 전제로 하여 과세표준을 구성하는 권한까지 포함되는지는 「국세기본법」 제14조·제16조에 비추어 명확히 해석될 필요가 있습니다.	Where a taxpayer has traced the generation, transmission, attribution to the individual and acquisition cost of international source information and has submitted books that a third party can reproduce, the fact that the same data have not been fully built into the information systems of the State does not of itself extinguish the evidentiary value of those books. Rather, it accords with the purpose of the principle of taxation based on records and evidence that the tax authority compare the records submitted against the actual source records to confirm whether they agree, and that, in order to find different facts, it identify the contrary fact and its basis.
납세자가 국제 세원정보의 발생·전달·개인귀속·취득가액까지 추적하여 제3자가 재현 가능한 장부를 제출하였다면, 국가의 정보체계에 동일한 자료가 완전하게 구축되어 있지 아니하다는 사정은 그 장부의 증거가치를 당연히 소멸시키는 것은 아닙니다. 오히려 과세관청은 제출된 자료를 실제 원자료와 대조하여 일치 여부를 확인하고, 다른 사실을 인정하려면 그 반대사실과 근거를 특정하는 것이 근거과세 원칙의 취지에 부합합니다.	These books are not, moreover, a structure for concealing taxable income. Under the same rules of verification, amounts confirmed as dividends, capital gains or otherwise taxable under domestic law are equally identified. What this application seeks is therefore not a special rule for a particular category of income, but an objective standard of examination and of evidence that can apply equally to the State and to the taxpayer in international financial transactions.
또한 본 장부는 과세대상 소득을 은폐하기 위한 구조가 아닙니다. 동일한 검증규칙에 따라 배당, 자본이득 또는 그 밖의 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 따라서 본 신청이 요구하는 것은 특정 소득유형에 대한 특례가 아니라, 국제 금융거래에 대하여 국가와 납세자에게 동일하게 적용될 수 있는 객관적 조사·증거판단 기준입니다.	6. The presumption of good faith and equity in taxation
6. 성실성 추정과 과세형평	Article 81-3 of the Framework Act on National Taxes provides that "a taxpayer shall be presumed to be in good faith and the returns filed by the taxpayer shall be presumed to be true", and Article 18(1) provides that "in interpreting and applying tax law, the property rights of taxpayers shall not be unjustly infringed in the light of equity in taxation and the purposive nature of the provision concerned". The direct basis for examining and determining the tax base is Article 16, and those two provisions are considered together as standards for its interpretation. Even in the light of the purpose of the presumption in Article 81-3 and the interpretative standard in Article 18(1), where objectively verifiable books and related evidence have been submitted, the facts need to be confirmed by examining and comparing their contents. If, instead, tax is imposed merely because a formal requirement is absent, a taxpayer who has diligently kept books and one who has not receive the same outcome, which is contrary to equity in taxation.
「국세기본법」 제81조의3은 「납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 한다」고 정하고, 제18조 제1항은 「세법을 해석·적용할 때에는 과세의	7. Where foreign records are altered after the event

국문 (제출 원문)	English (translation)
형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 한다」고 정합니다. 과세표준의 조사와 결정에 관한 직접적인 근거는 제16조이며, 위 두 조항은 그 해석의 기준으로 함께 고려되는 규정입니다. 제81조의3이 정한 성실성 추정의 취지와 제18조 제1항의 해석 기준에 비추어 보더라도, 객관적으로 검증할 수 있는 장부와 관계 증거자료가 제출된 경우에는 그 내용을 조사·대조하여 사실관계를 확인할 필요가 있습니다. 그와 같이 하지 아니하고 형식 요건의 부존재만으로 과세하면, 성실하게 장부를 갖춘 납세자와 갖추지 못한 납세자가 동일한 결과를 받게 되어 과세의 형평에 어긋납니다.	
7. 국외 자료가 사후에 변경되는 경우	Where foreign records are finalised or corrected after the event, whether the procedures for rectification under the relevant law, such as Article 45-2 of the Framework Act on National Taxes, apply may be judged according to the legal character of the ground concerned. The applicant therefore seeks an interpretation as to whether the mere possibility that records may later be finalised or corrected is a ground for dispensing with the examination and comparison of records that can be confirmed now.
국외 자료가 사후에 확정 또는 정정되는 경우에는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 따라서 자료가 사후에 확정·정정될 가능성이 있다는 사정 자체가 현재 확인할 수 있는 자료의 조사·대조를 생략할 근거가 되는지에 관한 해석을 구합니다.	8. Relation to the computational stage — whether there is an excess over the acquisition cost is confirmed by examining the ledger of acquisition
8. 계산 단계와의 관계 — 취득가액 초과액의 존부는 취득원부의 조사로 확인합니다	Article 17(2)1 of the Income Tax Act treats as a deemed dividend "the amount exceeding the amount used to acquire" the shares. Comparison with the amount used for the acquisition is a computational structure laid down by domestic law. This application does not ask that the result of that computation be fixed; it asks from which records the facts underlying that computation are to be established. Only once the facts are established is it determined which element of which provision applies.

국문 (제출 원문)	English (translation)
「소득세법」 제17조 제2항 제1호는 「취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액」을 의제배당으로 보도록 정합니다. 취득에 사용한 금액과의 비교는 국내법이 정한 계산구조입니다. 이 신청은 그 계산의 결과를 정하여 달라는 것이 아니라, 그 계산의 기초가 되는 사실을 어느 자료로 확정하는지를 구하는 것입니다. 사실이 확정되어야 어느 조항의 어느 구성요건을 적용할지가 정해집니다.	Where Article 17(2)1 applies, since that subparagraph treats the excess over the acquisition cost as a deemed dividend, the facts to be established, together with the existence of the preceding legal act, are the adjusted acquisition cost immediately before the payment and the amount of that payment attributable to the individual. Both are derived by deducting, in sequence, the reductions up to the previous distribution from the acquisition cost of each lot, and the computation is verified against transaction, settlement and balance records and the issuer's disclosures. Where that subparagraph applies, whether an excess over the acquisition cost exists and its extent therefore cannot be determined by a label alone; the issue is whether the adjusted acquisition cost immediately before the payment and the amount attributable to the individual must be examined and confirmed against an objective ledger of acquisition.
「소득세법」 제17조 제2항 제1호가 적용되는 경우에는, 같은 호가 취득가액의 초과액을 의제배당으로 정하고 있으므로, 선행 법률행위의 존부와 함께 확정하여야 할 사실은 그 지급 직전의 조정취득가액과 그 지급의 개인 귀속액입니다. 두 값은 취득단위별 취득가액에서 이전 회차까지의 차감액을 순차로 공제하여 산출되며, 그 계산은 거래 · 결제 · 잔고 증빙과 발행기관 공시로 검증됩니다. 따라서 같은 호가 적용되는 경우 그 지급액 중 취득가액 초과액의 존부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 지급 직전의 조정취득가액과 개인 귀속액을 객관적 취득원부에 따라 조사하여 확인하여야 하는지가 쟁점입니다.	9. Conclusion
9. 본 신청의 법률상 쟁점 및 범위	That the taxpayer has been the first to restore, from objective source records, a connection which the information systems of the State or of financial institutions have not yet secured is no reason to reject those books. Where the books reach back to the source records, where the whole process can be traced, and where an independent third party can produce and compare the same result, what taxation based on records and evidence first requires is comparison, not rejection. Taxation based on records and evidence is not an authority to disregard verifiable facts; it is an authority entrusted for the purpose of examining and verifying those facts in order to determine the tax base.
위 질의는 모두 하나의 쟁점으로 귀결됩니다. 「소득세법」 제17조 제1항 각 호는 이익 · 잉여금의 분배 또는 수익분배의 성격을, 같은 조 제2항 제1호는 주식의 소각이나 자본의 감소라는 법률행위와 취득에 사용한 금액의 초과를 각각 요건으로 둡니다. 따라서 어느 조항으로 가든 그 요건에 해당하는 사실의 존부를 먼저 확정하여야 하고, 그 확정 이 과세요건의 성립 여부에 해당합니다. 본 신청은 그 성립 여부를 어떠한 자료와 어떠한 순서에 따라 확정하는지를 질의하는 것이며, 성립한 뒤의 세액이나 그 적용 결과를 구하는 것이 아닙니다.	The purpose of this application and of its technical alternative is not to reduce the tax burden of any particular taxpayer. It is that the source information generated in an international financial transaction should run unbroken from the issuer to the ultimate investor and to the tax records, and that the reclassification, withholding, refunds and adjustments of acquisition cost along that path should be capable of reproduction and confirmation from objective source records. The State must be able to identify omitted international tax sources accurately, and the investor must be able to distinguish accurately between invested principal and taxable income. A system in which under-taxation and over-taxation can be found and corrected from the same records by the same standard is

국문 (제출 원문)	English (translation)
	a foundation for both the accuracy of tax administration and confidence in financial transactions.
취득가액 범위 안의 투자원본 반환이 위 각 호의 요건에 해당하지 아니한다면 그것은 소득이 성립하지 아니한 것이고, 소득이 성립한 뒤에 과세하지 아니하는 비과세·감면과는 법률구조가 다릅니다. 확인하여야 할 과세요건사실과 그 조사·확정의 책임이 어디에 있는지가 그에 따라 달라지므로, 신청인은 이 구분에 관한 해석을 구합니다.	If a return of invested principal within the acquisition cost does not satisfy the elements under those subparagraphs, then no income has arisen; that is structurally different in law from an exemption or reduction, which operates after income has arisen. The facts constituting the elements of taxation that must be established, and the question where the responsibility for examining and establishing them lies, differ accordingly, and the applicant therefore seeks an interpretation of that distinction.
확인할 수 있는 사실을 먼저 조사하고, 그 사실에 법률이 정한 과세요건을 적용하여야 한다는 것이 본 신청이 구하는 바입니다. 사실 판단의 기준이 분명히 서면 납세자와 과세관청은 동일한 자료로 동일한 결론에 이를 수 있습니다. 질의번호별로 적용 법조문을 특정하여 회신하여 주시기를 요청드립니다.	What this application seeks is that the facts capable of being established be examined first, and that the elements of taxation laid down by law then be applied to those facts. Once the standard for finding facts is settled, the taxpayer and the tax authority can reach the same conclusion from the same materials. The applicant asks that the reply identify, for each question number, the statutory provision applied.
10. 과세의 정확성과 판단기준의 중립성	10. The accuracy of taxation and the neutrality of the standard of assessment
과세의 목적은 세수의 증대가 아니라 정확한 과세에 있습니다. 국가에는 누락된 세원을 적출할 의무가 있고, 동시에 투자원본을 소득으로 오인하여 과다하게 과세하지 아니할 의무가 있습니다. 과소과세와 과다과세는 서로 다른 사안이 아니라 동일한 원인에서 나오며, 동일한 자료와 동일한 기준으로 함께 교정할 수 있습니다. 본 신청이 구하는 것은 그 하나의 판단기준입니다.	The purpose of taxation lies not in increasing revenue but in accurate taxation. The State has a duty to detect omitted sources of taxation and, equally, a duty not to tax invested principal excessively by mistaking it for income. Under-assessment and over-assessment are not separate matters but arise from the same cause, and both can be corrected from the same materials by the same standard. It is that single standard of assessment which this application seeks.
그 판단기준은 행정의 편의가 아니라 법률이 정한 과세요건에 근거하여야 합니다. 특정 문서가 제출되지 아니하였다는 사정에 소득으로 보는 효과를 부여하려면 그 효과를 법률이 정하여야 하고, 투자원본의 반환을 소득으로 포섭하려면 어느 조항의 어떠한 구성요건이 성립하는지가 특정되어야 합니다. 형식요건을 요구하는 입법례도 그 요건을 갖추지 못한 경우의 효과까지 법률에 명문으로 규정하고 있습니다(C-12·독일 「법인세법」 제27조 제8항 제9문).	That standard must rest on the elements of taxation laid down by law, not on administrative convenience. If the effect of treating a payment as income is to attach to the fact that a particular document has not been produced, that effect must be laid down by statute; and if a return of invested principal is to be subsumed under income, it must be identified which elements of which provision are satisfied. Even those legal systems that require a formal condition lay down expressly in statute the effect of a failure to satisfy it (C-12; the ninth sentence of Article 27(8) of the German Corporation Tax Act).
그 전제가 되는 원칙은 특정 국가나 특정 상품에 한정되지 아니하는 다음 네 가지입니다. 가. 지급이 있었다는 사실과 소득이 발생하였다는 사실은 같지 아니합니다. 나. 투자원본의 반환은 투자자의 취득원가 장부와 연계하여 확인되어야 합니다. 다. 소득의 성격은 원자료의 계보를 따라 검증되어야 합니다. 라. 원자료와 다른 사실을 인정하려면 그 반대사실과 근거를 특정하여야 합니다. 이 네 가지는 「국세기본법」 제14조 및 제16조에 이미 내재된 것이며, 본 신청은 그것이 국제 증권거래에 어떻게 적용되는지를 질의하는 것입니다.	The underlying principles are the following four, which are not confined to any particular jurisdiction or product. (a) The fact that a payment has been made and the fact that income has arisen are not the same. (b) A return of invested principal must be established in conjunction with the investor's acquisition-cost records. (c) The character of income must be verified along the lineage of the primary materials. (d) To find facts differing from the primary materials, the contrary facts and their grounds must be identified. These four are already inherent in Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes, and this application asks how they apply to international securities transactions.

국문 (제출 원문)	English (translation)
11. 결론	11. Conclusion
국가 또는 금융기관의 정보전달체계가 아직 확보하지 못한 연결을 납세자가 객관적 원자료로 먼저 복원하였다는 사정은 그 장부를 배척할 이유가 되지 아니합니다. 그 장부가 원자료에 근거하고 전 과정을 추적할 수 있으며, 독립된 제3자가 동일한 결과를 산출하여 대조할 수 있다면, 근거과세가 먼저 요구하는 것은 배척이 아니라 대조입니다. 근거과세는 검증할 수 있는 사실을 외면하는 권한이 아니라, 그 사실을 조사하고 검증하여 과세표준을 정하도록 맡겨진 권한입니다.	That the taxpayer has been the first to reconstruct, from objective primary materials, a connection that the information systems of the State or of financial institutions have not yet secured is no reason to reject those records. Where the records rest on primary materials, the whole process can be traced, and an independent third party can produce and compare the same result, what taxation based on records and evidence first requires is comparison, not rejection. Taxation based on records and evidence is not a power to disregard verifiable facts, but a power entrusted for the purpose of examining and verifying those facts in order to determine the tax base.
본 신청과 그 기술적 검증자료의 목적은 특정한 과세결과의 도출에 있지 아니합니다. 국제 금융거래에서 생성된 세원정보가 발행기관에서 최종 투자자 및 국내 과세자료에 이르기까지 단절 없이 연속되고, 그 과정의 재분류 · 원천징수 · 환급 및 취득원가 조정이 객관적 원자료에 의하여 재현 · 확인될 수 있도록 하는 데 있습니다. 과소계상 또는 과다계상된 과세자료를 동일한 자료와 동일한 검증기준에 따라 확인 · 정정할 수 있는 체계는 과세자료의 정확성 및 금융거래정보의 신뢰성을 함께 제고합니다.	Neither this application nor its technical verification material is directed at producing any particular tax outcome. Their purpose is that the source information generated in international financial transactions should run without interruption from the issuer through to the ultimate investor and the domestic tax materials, and that the reclassification, withholding, refund and adjustment of acquisition cost occurring in that process should be capable of being reproduced and verified from objective primary materials. A system in which under-stated or over-stated tax materials can be identified and corrected from the same materials by the same verification standard enhances both the accuracy of tax materials and the reliability of financial-transaction information.
부기. 과세요건 판단의 중립성 확보 필요성 — 경정청구 처리와 성과평가제도 간 정합성	Postscript. The need to secure neutrality in assessing the elements of taxation — the consistency between the handling of requests for correction and the performance-award system
아래에 적은 것은 과세관청이 신청인에게 보낸 정보공개 결정통지서와 국세청이 공표한 고시의 본문에서 확인한 것이며, 그 원문을 K-10 · K-11 · C-13 · C-14로 첨부하였습니다.	What follows has been ascertained from the information-disclosure decisions sent to the applicant by the tax authority and from the text of the notices published by the National Tax Service; the originals are attached as K-10, K-11, C-13 and C-14.
첫째, 신청인은 해외 상장지수펀드의 자본환급(투자원본의 반환)과 관련한 종합소득세 경정청구의 감액 또는 환급거부권에 대하여, 2022년 이후의 성과포상금 지급신청 여부 · 지급신청서 · 실적세액 산정근거와 계산내역 · 특별한 공로 인정 사유서 · 지급심의위원회 의결서와 심의자료 · 지급결정 통보자료 · 지급액 산정 근거자료의 공개를 청구하였습니다 (접수번호 16903732).	First, in respect of reductions or refusals of refund on requests for correction of global income tax relating to the return of capital (the return of invested principal) of foreign exchange-traded funds, the applicant requested disclosure of the following from 2022 onwards: whether any performance award had been applied for, the applications themselves, the basis and computation of the performance tax amount, the statements of special merit, the resolutions and papers of the award committee, the notifications of award decisions and the materials supporting the computation of the amounts awarded (receipt no. 16903732).
이에 대하여 국세청 소득세과는 그 자료를 부존재라고 회신하지 아니하고, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호에 따라 「공개될 경우 개인(관련인)의 사생활의 비밀을 침해할 우려가 있어 공개할 수 없다」고 회신하였습니다(K-10 · 소득세과-1405, 2026. 7. 1.).	The Income Tax Division of the National Tax Service did not reply that those materials do not exist. It replied that they could not be disclosed under Article 9(1)6 of the Act on the Disclosure of Information by Public Institutions, on the ground that "disclosure would be liable to infringe the privacy of the individuals concerned" (K-10; Income Tax Division-1405, 1 July 2026).

국문 (제출 원문)	English (translation)
둘째, 같은 하나의 결정통지서 안에서 과세관청은 「부존재」와 「비공개」를 구분하여 적용하였습니다. 심사1담당관실은 「해외 ETF 분배금 관련 이의신청 · 심사청구 등 불복청구의 과세논리와 의사결정 근거」에 대하여 「보유 · 관리하고 있지 아니한 정보로 부존재」라고 하였고, 법무과는 「해외 ETF 분배금 관련 성과포상금 자료에 대한 심판청구 자료」에 대하여 「생산 · 접수하지 않아 보유 · 관리하고 있지 않은 정보로 같은 법 제11조 제5항 제1호에 따라 부존재 통지 대상」이라고 하였으며, 심사2담당관실도 보유 · 관리하고 있지 아니하다고 하였습니다. 소득세과 역시 다른 항목에 대하여는 「그 외 ROC · 해외ETF · 회계정산 검토자료 등은 국세청이 보유 · 관리하지 않아 부존재」라고 회신하였습니다. 그 가운데 성과포상금 관련 자료에 대하여만 제9조 제1항 제6호의 비공개가 적용되었습니다.	Second, within one and the same decision the tax authority applied "non-existence" and "non-disclosure" as distinct categories. The First Review Division replied that "the reasoning for taxation and the grounds of decision in objections, requests for examination and other appeals concerning distributions from foreign ETFs" were "information not held or managed, and therefore non-existent"; the Legal Affairs Division replied that "materials on appeals to the Tax Tribunal concerning performance-award materials relating to distributions from foreign ETFs" were "information neither produced nor received and therefore not held or managed, falling to be notified as non-existent under Article 11(5)1 of the same Act"; and the Second Review Division likewise replied that it did not hold or manage the information. The Income Tax Division itself replied as to other items that "the remaining materials reviewing return of capital, foreign ETFs and accounting reconciliation are not held or managed by the National Tax Service and are therefore non-existent". Among all these items, only the performance-award materials were treated as non-disclosable under Article 9(1)6.
셋째, 다른 결정통지서에서는 과세표준 산정의 기준 자체가 확인되지 아니하였습니다. 신청인이 분배 시점의 잠정자료와 발행기관의 확정자료 및 외국 원천징수 단계의 재분류 확정자료 가운데 무엇으로 지급명세서의 과세표준을 산정하는지, 최종 세액이 재분류 확정단계의 자료로 산출되는 경우 그 과세표준도 같은 확정단계의 자료로 산정하도록 정한 기준이 있는지, 증권회사가 제출한 소득성격과 과세표준 · 외국납부세액 사이의 정합성을 어떠한 기준으로 검증하는지를 물었으나, 그 업무처리기준 · 지침 · 예규는 생산 · 접수하지 아니하여 보유 · 관리하지 아니한다는 회신을 받았습니다(K-11 · 접수번호 16835792).	Third, in another decision the very standard for computing the tax base could not be established. The applicant asked which of the following is used to compute the tax base in the payment statement — the provisional materials as at the time of distribution, the issuer's determined materials, or the reclassification materials determined at the foreign withholding stage; whether any standard requires that, where the final tax is computed from the materials of the reclassification stage, the tax base be computed from the materials of that same stage; and by what standard the consistency between the character of the income in the payment statement submitted by the securities company, the tax base and the foreign tax paid is verified. The reply was that the administrative standards, guidelines and interpretative rulings in question had neither been produced nor received and were therefore not held or managed (K-11; receipt no. 16835792).
넷째, 국세청이 공표한 고시는 경정청구의 처리결과를 성과와 잇고 있습니다. 국세청고시 제2026-9호 「국제조세 분야 성과포상금 지급 규정 고시」(2026. 3. 12.)는 「국세기본법」 제45조의2에 따른 경정청구를 성과포상금 지급대상 업무로 들고(제2조 제2호 사목), 「특별한 공로」를 「세수 수입 증대에 적극 기여한 경우」로 정하면서 그 예로 「기존 예규 · 판례가 없는 항목을 발굴하여 과세하거나 경정청구한 세액을 감액한 경우」를 듭니다(제2조 제3호 다목). 「실적세액」은 경정청구 세액을 감액한 세액을 포함하고(제2조 제4호), 그 금액에 관하여 「경정청구가 기각된 경우에는 청구세액 전액」으로 한다고 정합니다(제4조 제7항 제3호). 국세청고시 제2026-11호 「종합소득세 성과포상금 지급에 관한 규정 고시」(같은 날)의 별지 제1호 서식도 「처리 결과」의 하나로 「경정청구 거부처분 및 일부 인용」을 들고, 실적세액을 「거부 처분한 경정청구세액」으로 적도록 하고 있습니다. 두 고시는 성과포상금을 신청할 수 있는 때를 납세자가 불복청구서를 제출하지 아니하여 불복기간이 지난 때 또는 불복에서	Fourth, the notices published by the National Tax Service connect the outcome of a request for correction with performance. National Tax Service Notice No. 2026-9, the Notice on the Payment of Performance Awards in the Field of International Taxation (12 March 2026), lists requests for correction under Article 45-2 of the Framework Act on National Taxes among the activities eligible for a performance award (Article 2(2)(g)); defines "special merit" as "a case of active contribution to an increase in tax revenue" and gives as an example "discovering an item for which no existing interpretative ruling or precedent exists and taxing it, or reducing the amount claimed in a request for correction" (Article 2(3)(c)); includes within the "performance tax amount" the amount by which a request for correction has been reduced (Article 2(4)); and provides that that amount is to be "the whole amount claimed where the request for correction is dismissed" (Article 4(7)3). The Form No. 1 annexed to National Tax Service Notice No. 2026-11, the Notice on the Payment of Performance Awards for Global

국문 (제출 원문)	English (translation)
납세자의 주장이 기각된 때로 정합니다(제2026-9호 제2조 제5호 · 제2026-11호 제2조 제6호).	Income Tax (of the same date), likewise lists "refusal of a request for correction, and partial allowance" among the "outcomes", and requires the performance tax amount to be entered as "the amount of the request for correction that was refused". Both notices provide that a performance award may be applied for when the taxpayer has not filed an appeal and the period for appeal has expired, or when the taxpayer's claim has been dismissed on appeal (Article 2(5) of Notice No. 2026-9 and Article 2(6) of Notice No. 2026-11).
신청인은 이 자료들로 특정 공무원의 동기나 개별 지급액을 추단하려는 것이 아닙니다. 비공개 결정이 어느 사건에서 누구에게 얼마가 지급되었다는 사실을 확인하여 주는 것도 아니며, 신청인은 그것을 단정하지 않습니다. 신청인이 제기하는 것은 다음의 대비입니다. 과세요건을 어떠한 확정자료와 계산기준으로 판단하는지에 관한 자료는 부존재 또는 미보유로 회신되는 한편, 그 경정청구의 감액 또는 환급거부와 관련한 성과포상 자료는 사생활의 비밀을 이유로 한 비공개의 대상이 되어 있습니다. 그리고 고시는 경정청구의 거부와 불복의 기각을 실적세액으로 잇고 있습니다. 이에 과세요건 판단의 객관성 · 중립성과 성과평가제도 간 제도적 정합성을 검토할 필요가 있습니다.	The applicant does not use these materials to infer the motive of any particular official or the amount of any individual award. A decision not to disclose does not establish that any amount was paid to anyone in any case, and the applicant does not assert that it does. What the applicant raises is the following contrast. The materials governing by which determined data and computational standards the elements of taxation are assessed were answered as non-existent or not held, while the performance-award materials relating to the reduction or refusal of refund on those requests for correction are treated as non-disclosable by reason of privacy. The notices, in turn, connect the refusal of a request for correction and the dismissal of an appeal with the performance tax amount. There is accordingly a need to examine the consistency between the objectivity and neutrality of the assessment of the elements of taxation and the performance-evaluation system.
이 사안은 고시가 든 「기준 예규 · 판례가 없는 항목」에 해당합니다. 그러한 경우일수록 판단기준이 먼저 확립되어야 합니다. 발행기관의 결산 · 법정 세무계산, 국제 원천징수와 재분류, 국내 금융기관의 전달자료 및 투자자별 조정취득가액에 의하여 취득가액 범위 안의 투자원본 반환이라는 사실이 확인되는 경우, 이를 당기의 배당소득으로 과세하려면 특정 형식문서의 미제출이나 경정청구의 처리실적이 아니라 「소득세법」 제17조의 어느 과세요건이 어떠한 객관적 사실로 성립하는지가 먼저 확정되어야 합니다.	The present matter falls within the "item for which no existing interpretative ruling or precedent exists" referred to in the notices. It is precisely in such a case that the standard of assessment must first be established. Where it is established, from the issuer's closing of accounts and statutory tax computation, the international withholding and reclassification, the data transmitted by domestic financial institutions and each investor's adjusted acquisition cost, that a payment is a return of invested principal within the acquisition cost, then in order to tax it as dividend income of the current period what must first be determined is which element of taxation under Article 17 of the Income Tax Act is satisfied by which objective facts — not the non-production of a particular formal document or the handling record of a request for correction.
그러므로 이 신청에 대한 해석은 세수의 증감이나 경정청구의 처리결과와 분리하여, 적용 조문 → 과세요건사실 → 발행기관의 원자료 → 국제 재분류자료 → 투자자 귀속 → 조정취득가액 → 소득의 성립 여부 → 과세표준의 순서에 따라 객관적이고 재현할 수 있는 기준으로 제시하여 주시기 바랍니다.	The applicant therefore asks that the interpretation of this application be given, independently of any effect on revenue or of the outcome of any request for correction, as an objective and reproducible standard following this order: the provision applied; the facts constituting the elements of taxation; the issuer's primary materials; the international reclassification data; attribution to the investor; the adjusted acquisition cost; whether income has arisen; and the tax base.
과세요건의 성립 여부에 관한 판단은 세수효과 또는 성과평가와 독립하여 관계 법령과 객관적 증거에 따라 이루어져야 합니다. 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득 · 과세표준의 정정은 모두 과세자료의 정확성과 적법성을	The assessment of whether the elements of taxation are satisfied must be made in accordance with the relevant legislation and objective evidence, independently of any effect on revenue or of performance evaluation. The detection of omitted sources of taxation and the correction of over-stated taxable income or tax

국문 (제출 원문)	English (translation)
확보하기 위한 동일한 행정목적에 따라 처리될 필요가 있습니다.	base must alike be dealt with in accordance with the same administrative purpose of securing the accuracy and lawfulness of tax materials.
그러므로 이 신청이 구하는 것은 자본환급(투자원본의 반환)을 과세하지 아니한다고 선언해 달라는 것이 아닙니다. 「소득세법」 제17조의 어느 과세요건이 어떠한 사실로 성립하는지, 그 사실을 어떠한 자료와 순서로 조사·확정하여야 하는지, 그리고 그 요건이 성립하지 아니하는 경우에는 어떠한 법적 근거로 그 금액을 과세표준에 산입할 수 있는지를 특정하여 달라는 것입니다. 그 기준이 확립되면 동일한 자료와 동일한 기준으로 누락세원의 적출과 과다계상된 과세소득·과세표준의 정정이 모두 가능합니다.	This application therefore does not ask for a declaration that a return of capital (a return of invested principal) is not to be taxed. It asks that the following be identified: which element of taxation under Article 17 of the Income Tax Act is satisfied by which facts; by which materials and in what order those facts are to be examined and established; and, where those elements are not satisfied, on what legal basis the amount may be included in the tax base. Once that standard is established, both the detection of omitted sources of taxation and the correction of over-stated taxable income and tax base become possible from the same materials by the same standard.
결어	Closing
조세는 국가공동체의 유지를 위한 국민의 의무인 동시에, 법률이 정한 과세요건이 성립하는 경우에만 행사되는 공권력입니다. 그러므로 납부하여야 할 세액은 엄정하게 징수되어야 하며, 소득에 해당하지 아니하는 투자원본은 동일한 엄격함으로 과세대상에서 구분되어야 합니다. 「대한민국헌법」 제38조 및 제59조가 정한 조세법률주의와 「국세기본법」 제14조·제16조가 정한 실질과세 및 근거과세가 그 근거입니다.	Taxation is at once a duty of the people for the maintenance of the national community and a public power exercised only where the elements of taxation laid down by law are satisfied. The tax payable must therefore be collected rigorously, and invested principal that does not constitute income must with equal rigour be distinguished from the objects of taxation. The basis for this lies in the principle of no taxation without law under Articles 38 and 59 of the Constitution and in the principles of substance over form and of taxation based on records and evidence under Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes.
이에 「대한민국헌법」 제38조·제59조 및 「국세기본법」 제14조·제16조의 취지에 따라, 세수효과 또는 개별 경정청구의 처리결과와 독립하여 해당 지급에 적용되는 소득유형과 과세요건, 그 과세요건사실의 조사·확정에 필요한 증거자료 및 과세표준 산정기준을 명확히 해석하여 주시기 바랍니다.	In accordance with the purport of Articles 38 and 59 of the Constitution and Articles 14 and 16 of the Framework Act on National Taxes, the applicant therefore asks for a clear interpretation — independently of any effect on revenue or of the outcome of any individual request for correction — of the type of income and the elements of taxation applicable to the payment concerned, the evidence required to examine and establish the facts constituting those elements, and the basis for computing the tax base.

⑫ 대상 법령 · Section (12) — Provisions concerned

국문 (제출 원문)	English (translation)
1. 대상 법령·조항	1. Provisions on which interpretation is sought
「대한민국헌법」 제38조(납세의 의무), 제59조(조세법률주의), 제1조 제2항, 제7조 제1항 — 과세권 행사의 전제로 인용합니다.	Constitution of the Republic of Korea, Article 38 (duty to pay taxes), Article 59 (taxation under statute), Article 1(2) and Article 7(1) — cited as the premise for the exercise of the taxing power.
「국세기본법」 제14조(실질과세) 제2항 — 세법 중 과세표준 계산에 관한 규정은 소득·이익·재산·행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용합니다.	Framework Act on National Taxes, Article 14(2) (substance over form) — provisions on the computation of the tax base are applied according to the substance of the income, profit, property, act or transaction, regardless of its name or form.

국문 (제출 원문)	English (translation)
「국세기본법」 제16조(근거과세) 제1항·제2항·제3항·제4항 — 제1항은 납세의무자가 세법에 따라 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우 해당 국세 과세표준의 조사와 결정을 그 장부와 관계되는 증거자료에 의하도록 규정합니다. 제2항은 장부 기록이 사실과 다르거나 누락이 있을 때 그 부분에 대해서만 정부가 조사한 사실에 따라 결정할 수 있도록 하고, 제3항은 그 경우 정부가 조사한 사실과 결정근거를 결정서에 적도록 하며, 제4항은 납세의무자 또는 그 대리인의 요구가 있으면 그 결정서를 열람 또는 복사하게 하도록 규정합니다.	Framework Act on National Taxes, Article 16 (taxation based on records and evidence), paragraphs (1) to (4) — paragraph (1) requires that, where the taxpayer keeps and records books under tax law, the examination and determination of the tax base be based on those books and the related evidence; paragraph (2) allows determination according to the facts examined by the Government only as to the part where the records are inconsistent with the facts or omitted; paragraph (3) requires that, in that case, the facts examined and the grounds for the determination be stated in the decision document; and paragraph (4) requires that the document be made available for inspection or copying at the request of the taxpayer or the taxpayer's agent.
「국세기본법」 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지) 제1항 — 세법을 해석·적용할 때 과세의 형평과 해당 조항의 합목적성에 비추어 납세자의 재산권이 부당하게 침해되지 아니하도록 하여야 합니다.	Framework Act on National Taxes, Article 18(1) (standards for interpreting tax law and prohibition of retroactive taxation) — in interpreting and applying tax law, the property rights of taxpayers must not be unjustly infringed in the light of equity in taxation and the purposive nature of the provision concerned.
2. 관련 법령·조항	2. Related provisions
「국세기본법」 제45조의2(경정 등의 청구) 제2항 — 후발적 사유에 따른 경정청구의 기간을 정합니다.	Framework Act on National Taxes, Article 45-2(2) (claim for rectification) — prescribes the period for a claim for rectification on subsequent grounds.
「국세기본법」 제81조의3(납세자의 성실성 추정) — 납세자가 성실하며 납세자가 제출한 신고서 등이 진실한 것으로 추정하여야 합니다.	Framework Act on National Taxes, Article 81-3 (presumption of good faith) — a taxpayer is presumed to be in good faith and the returns filed are presumed to be true.
「소득세법」 제17조 제1항 제5호 · 제6호 · 제9호 — 제5호는 「국내 또는 국외에서 받는 대통령령으로 정하는 집합투자기구로부터의 이익」을, 제6호는 「외국법인으로부터 받는 이익이나 잉여금의 배당 또는 분배금」을, 제9호는 「... 소득과 유사한 소득으로서 수익분배의 성격이 있는 것」을 배당소득으로 정합니다.	Income Tax Act, Article 17(2)1 — where the value of money or other property acquired by a shareholder through the retirement of shares or a reduction of capital exceeds the amount used to acquire those shares, the excess is deemed to be a dividend.
「소득세법 시행령」 제26조의2(집합투자기구의 범위 등) 제1항 · 제2항 · 제4항 · 제6항 · 제9항 — 제2항은 「제1항을 적용할 때 국외에서 설정된 집합투자기구는 제1항 각 호의 요건을 갖추지 않은 경우에도 제1항에 따른 집합투자기구로 본다」고 정합니다. 제4항은 일정한 거래나 평가로 발생한 손익을 그 이익에 포함하지 아니한다고, 제6항은 집합투자기구로부터의 이익을 각종 보수 · 수수료 등을 뺀 금액으로 한다고 정하며, 제9항은 그 과세표준 계산방식 등을 재정경제부령으로 정하도록 위임합니다.	Framework Act on National Taxes, Article 18-2 (National Tax Interpretation Review Committee) and Article 9-3(1)1 and 3 of its Enforcement Decree — matters requiring interpretation in accordance with the legislative purpose of the tax law, and matters having a significant effect on the rights and obligations of taxpayers, are subject to deliberation by that Committee.
「소득세법 시행규칙」 제13조(집합투자기구로부터의 이익에 대한 과세표준 계산방식 등) 제1항 — 제1호는 「집합투자기구가 투자자에게 좌당 또는 주당 분배하는 금액」으로, 제2호는 「결산 시 과세표준기준가격에서 매수 시 ... 과세표준기준가격을 뺀 후 직전 결산 · 분배 시 발생한 과세되지 않은 투자자별 손익을 더하거나 뺀 금액」으로 정하며(분배하는 금액을 한도로 합니다), 외국 집합투자증권으로서 과세표준기준가격이 없는 경우에는	Guidelines on the Handling of Interpretations of Statutes relating to National Taxes and Customs (Ministry of Finance and Economy Directive No. 76), Article 4(2) and Article 7(1)5 — prescribe the mandatory particulars and the matters handled by the division in charge.

국문 (제출 원문)	English (translation)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제280조 제4항 본문에 따른 기준가격을 쓰도록 정합니다.	
「법인세법 시행령」 제2조(정의) 제2항 · 제4항 — 제2항은 외국법인으로 보는 단체의 기준을 제1호(설립된 국가의 법에 따라 법인격이 부여된 단체) · 제2호(구성원이 유한책임사원으로만 구성된 단체) · 제4호(동종 또는 유사한 국내의 단체가 「상법」 등에 따른 법인인 경우의 그 외국단체)로 정하고 제3호는 삭제되었으며, 제4항은 그 기준의 적용이 조세조약 적용대상의 판정에 영향을 미치지 아니한다고 정합니다.	Convention between the Republic of Korea and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and the Encouragement of International Trade and Investment (Treaty No. 693), Article 28 (Exchange of Information) — provides for the exchange, between the competent authorities, of information necessary for carrying out the Convention and the provisions of domestic law concerning taxes.
「상법」 제462조(이익의 배당) 제1항 — 「회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다」고 정합니다(자본금의 액 · 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 · 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 · 대통령령으로 정하는 미실현이익). 내국회사에 관한 규정이므로 이 사안에 직접 적용된다고 주장하는 것이 아니라, 이익배당의 재원을 결산으로 정하는 구조가 국내법에도 있다는 점을 참고로 적습니다.	3. Premise of the application
「소득세법」 제94조(양도소득의 범위) 제1항 제3호 다목 — 「외국법인이 발행하였거나 외국에 있는 시장에 상장된 주식등으로서 대통령령으로 정하는 것」의 양도로 발생하는 소득을 양도소득으로 정합니다. 같은 상품의 양도 단계에서 적용되는 조항으로서, 분배 단계와 양도 단계의 취급이 어긋나지 아니하여야 한다는 점을 묻기 위하여 적은 것이며, 그 범위에 관하여는 해석을 구합니다.	This application does not ask that a foreign tax classification be imported as such into a conclusion under domestic tax law. The records of the foreign issuer and of the withholding system are presented as objective evidence confirming the origin of the transaction, the amount paid, the tax treatment abroad and the route by which the information was transmitted; the domestic classification of income and the taxation conclusion must be judged, once those facts are established, under the specific provisions of domestic tax law.
「소득세법」 제17조 제2항 제1호 — 주식의 소각이나 자본의 감소 등으로 주주가 취득하는 금전, 그 밖의 재산의 가액이 그 주식의 취득에 사용한 금액을 초과하는 경우 그 초과액을 배당으로 의제합니다.	Article 17(2)1 of the Income Tax Act — where the value of money or other property received by a shareholder on a retirement of shares, a reduction of capital or the like exceeds the amount used to acquire those shares, the excess is deemed a dividend.
「국세기본법」 제18조의2(국세예규심사위원회) 및 같은 법 시행령 제9조의3 제1항 제1호 · 제3호 — 세법의 입법취지에 따른 해석이 필요한 사항과 납세자의 권리 및 의무에 중대한 영향을 미치는 사항을 국세예규심사위원회의 심의 대상으로 정합니다.	Article 18-2 of the Framework Act on National Taxes (the National Tax Interpretation Review Committee) and Article 9-3(1)1 and 3 of its Enforcement Decree — matters requiring interpretation in accordance with the legislative purpose of the tax law, and other matters materially affecting the rights and obligations of taxpayers, are placed within the remit of the Committee.
「국세 및 관세 관계법규 해석에 관한 업무처리지침」 (재정경제부훈령 제76호) 제4조 제2항, 제7조 제1항 제5호 — 필수 기재사항과 담당과의 처리 대상을 정합니다.	Articles 4(2) and 7(1)5 of the Guidelines on the Handling of Interpretations of Statutes relating to National Taxes and Customs (Ministry of Finance and Economy Directive No. 76) — the mandatory particulars of an application and the matters handled by the division concerned.
「대한민국과 미합중국 간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」 (조약 제693호) 제28조(정보 교환) — 권한 있는 당국이 협약의 시행과 조세에 관한 법령상 규정의 시행에 필요한 정보를 교환하도록 정합니다.	Article 28 (Exchange of Information) of the Convention between the Republic of Korea and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and the Encouragement of International Trade and Investment (Treaty No. 693) — the

국문 (제출 원문)	English (translation)
	competent authorities are to exchange such information as is necessary for carrying out the Convention and the provisions of the laws concerning taxes.
3. 신청의 전제	3. The premise of this application
본 신청은 외국법의 세무분류를 국내 세법상 결론으로 그대로 수입해 달라는 것이 아닙니다. 외국 발행기관 및 원천징수 체계의 자료는 거래의 발생원인·지급금액·국외 세무처리·정보전달 경로를 확인하는 객관적 증거자료로 제시하는 것이며, 국내 소득구분과 과세결론은 해당 사실을 확정된 후 국내 세법의 구체적 조항에 따라 판단되어야 한다는 전제입니다.	This application does not ask that a foreign tax classification be imported as the conclusion under domestic tax law. The materials of the foreign issuer and of the withholding system are submitted as objective evidence establishing the cause of the transaction, the amount paid, the tax treatment abroad and the route by which the information was transmitted; the classification of income and the tax outcome under domestic law are to be determined, once those facts have been established, in accordance with the specific provisions of domestic tax law.

⑬ 관련 해석사례 · Section (13) — Related interpretations

국문 (제출 원문)	English (translation)
외국법인의 분배금에 관한 국내법상 소득구분은 해당 외국 거래의 객관적 기초사실을 먼저 확정된 후, 적용되는 「소득세법」 제17조의 구체적 항목과 구성요건에 따라 판단되어야 합니다. 본 신청은 특정 해석례의 당부를 구하는 것이 아니라, 그 법률적 판단에 선행하여 확정하여야 할 분배재원 · 법률행위 · 취득가액 등 과세요건사실과 이를 확인하기 위한 조사 · 증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.	The classification under domestic law of a distribution by a foreign corporation must be judged, once the objective underlying facts of the foreign transaction have been established, according to the specific item and statutory elements of Article 17 of the Income Tax Act that apply. This application does not ask whether any particular published interpretation is right or wrong; it seeks an interpretation of the facts constituting the elements of taxation that must be established before that legal judgment — the source of the distribution, the legal act and the acquisition cost — and of the standards of examination and of evidence for confirming them.
외국법인으로부터 받는 분배금의 소득구분에 관한 과세관청의 해석사례가 있으나, 본 신청은 그 해석의 당부를 다투는 것이 아니고, 그 해석을 적용하기 전에 확정하여야 할 사실과 그 사실을 확인하는 자료의 범위 및 증거판단의 기준에 관한 해석을 구하는 것입니다.	Although there are published interpretations of the tax authority on the classification of distributions received from foreign corporations, this application does not dispute the correctness of those interpretations; it seeks an interpretation of the facts that must be established before they are applied, of the scope of the records confirming those facts, and of the standards for evaluating the evidence.
근거자료 및 출처	[Supporting material and sources]
법령 — 「국세기본법」 제14조(실질과세), 제16조(근거과세), 제18조(세법 해석의 기준 및 소급과세의 금지). 국가법령정보센터, 시행 2026. 8. 11.	Statutes — Framework Act on National Taxes, Article 14 (substance over form), Article 16 (taxation based on records and evidence) and Article 18 (standards for interpreting tax law and prohibition of retroactive taxation). Korean Law Information Center, in force 11 August 2026.
공식자료 — 한국예탁결제원 정보공개 결정통지서(접수번호 16516499), 같은 결정통지서(접수번호 16764618, 2026. 6. 15.), 같은 결정통지서(접수번호 16835791, 2026. 7. 8.), 같은 결정통지서(접수번호 16848276, 2026. 7. 10.) 및 정보공개청구서 1부.	Official material — information-disclosure decisions of the Korea Securities Depository (receipt number 16516499; receipt number 16764618, 15 June 2026; receipt number 16835791, 8 July 2026; receipt number 16848276, 10 July 2026) and one copy of the information-disclosure request.

국문 (제출 원문)	English (translation)
법령 — 한·미 조세협약 제28조(정보 교환). 조약 제693호, 서명 1976. 6. 4., 발효 1979. 10. 20. 국가법령정보센터 조약 원문.	Statutes — Korea-United States tax convention, Article 28 (Exchange of Information). Treaty No. 693, signed 4 June 1976, entered into force 20 October 1979. Text from the Korean Law Information Center.
참고자료 — 발행기관의 지배문서(신탁증서) 발취 및 신청인이 확보한 미국 원천자료에 대한 조사 결과 자료. 발행주체의 설립근거법과 지배문서에서 확인되는 사항을 적은 것이며, 국내 세법상 결론을 주장하는 자료가 아닙니다.	Reference material — extracts from the issuer's governing documents (the trust instrument) and material recording the results of an examination of the United States source records obtained by the applicant. It records what is confirmed in the law of establishment and the governing documents of the issuer, and is not material asserting a conclusion under domestic tax law.
공식 온라인 출처 — https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029615893 · https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0016&lsiSeq=288571&urlMode=lsScJoRltInfoR	Official online sources — https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029615893 · https://law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0016&lsiSeq=288571&urlMode=lsScJoRltInfoR
보조자료에 포함된 분석 또는 법률적 평가는 신청인의 주장자료이며, 한국예탁결제원 공식 회신에서 확인되는 사실과 구분하여 제출합니다.	Any analysis or legal evaluation contained in the supporting material is the applicant's own submission and is presented separately from the facts confirmed in the official replies of the Korea Securities Depository.

⑭ 대립되는 의견 · Section (14) — Contrary views

국문 (제출 원문)	English (translation)
[예상되는 대립견해와 신청인의 검토]	[Anticipated contrary views and the applicant's examination of them]
견해 가. 납세자가 작성한 자료이므로 객관성이 부족하다는 견해 — 증거가치는 작성주체의 지위가 아니라 검증구조에 따라 판단됩니다. 장부의 각 값이 발행기관 공시 · 금융기관 원장 · 공공기관 회신이라는 독립된 원자료로 검증되고, 동일한 원자료와 동일한 산식에 따라 제3자가 동일한 값을 재현할 수 있다면, 그 장부는 주장이 아니라 검증의 대상입니다. 「국세기본법」 제16조 제1항은 장부의 작성 주체를 요건으로 삼지 아니하고 조사와 결정을 장부와 증거자료에 의하도록 정합니다.	View (a): the material was prepared by the taxpayer and therefore lacks objectivity. Evidentiary value arises not from the standing of the author but from the structure of verification. If each figure in the books is verified against independent source records — the issuer's disclosures, the records of financial institutions and the replies of public institutions — and if a third party can produce the same figure from the same records by the same formulae, the books are not an assertion but an object of verification. Article 16(1) of the Framework Act on National Taxes does not make the identity of the author a requirement; it requires that examination and determination be based on the books and the evidence.
견해 나. 국내 금융기관 원장에 해당 분류가 없으면 확인하기 어렵다는 견해 — 국내 원장에 기록이 없다는 사실과 국외에서 그 사실이 존재하지 아니하였다는 사실은 동일하지 아니합니다. 공공기관 회신에서 발행기관의 정보가 현지 보관기관의 연간 처리 마감 이후에 제공되어 그 회차가 처리에서 제외된 사례가 확인됩니다. 따라서 국내 원장의 공백은 거래의 부존재가 아니라 전달의 시차에서 발생할 수 있습니다.	View (b): where the domestic records of financial institutions contain no such classification, confirmation is difficult. The absence of a record in the domestic system is not the same as the absence of the fact abroad. A reply from a public institution confirms an instance in which issuer information was provided after the annual processing cut-off of the local custodian and that distribution was excluded from processing. A gap in the domestic records may therefore arise from a difference in timing of transmission rather than from the absence of a transaction.

국문 (제출 원문)	English (translation)
견해 다. 외국의 분류가 국내 과세결론을 정하지 아니한다는 견해 — 동의합니다. 신청인도 외국 분류의 자동적 효력을 주장하지 않습니다. 외국 자료는 지급의 발생원인과 국외 처리사실을 확인하는 증거이고, 국내 소득구분은 그 사실을 확정된 뒤 국내법의 구성요건에 따라 판단되어야 한다는 것이 신청인의 입장입니다. 다만 과세관청이 「소득세법」 제17조 제2항 제1호를 적용하는 경우에는, 같은 호가 선행 법률행위뿐만 아니라 취득가액과의 비교를 구성요건으로 두고 있습니다. 따라서 그 경우 취득가액 초과액의 준부와 범위는 명칭만으로 정할 수 없고, 취득단위별 취득가액, 이전 회차까지의 조정내역 및 해당 지급 직전의 조정취득가액을 조사하여 확인하여야 합니다.	View (c): a foreign classification does not determine the domestic taxation conclusion. The applicant agrees and does not assert any automatic effect for a foreign classification. The foreign records are evidence confirming the origin of the payment and the fact of its treatment abroad, and the domestic classification of income must be judged, once those facts are established, under the elements of domestic law. Where the tax authority applies Article 17(2)1 of the Income Tax Act, however, that subparagraph makes not only the preceding legal act but also the comparison with the acquisition cost an element. Whether there is an excess over the acquisition cost, and its extent, therefore cannot be determined by a label alone; the acquisition cost of each lot, the adjustments up to the previous distribution and the adjusted acquisition cost immediately before the payment must be examined and confirmed.
견해 라. 특정 회사법상 문서가 없으면 지급재원을 확인하기 어렵다는 견해 — 그 문서의 작성의무와 법적 기능이 그 외국법 또는 상품구조에서 먼저 확인되어야 합니다. 작성의무가 확인되지 아니하는 문서의 부존재만으로 다른 객관적 원자료 전체를 조사하지 아니할 수 있는지에 대하여 기준을 구합니다. 특정 문서의 부존재는 그 부존재의 원인과 법적 의미를 확인하여야 할 사실이지, 그 자체만으로 다른 객관적 거래사실의 부존재를 증명하는 자료가 될 수는 없습니다. 특정한 회사법적 절차를 거친 분배에 대하여만 객관적 세무상 사실을 인정할 수 있다면, 그러한 선별기준 또한 법률상 근거와 과세요건이 먼저 특정되어야 합니다.	View (d): without a particular corporate-law document, the source of the distribution cannot be confirmed. Whether that document must be prepared, and what its legal function is, must first be confirmed in the foreign law or in the structure of the product. The applicant seeks a standard as to whether the absence of a document for which no duty of preparation is established permits the whole of the other objective source records to go unexamined. The absence of a particular document is a fact whose cause and legal significance must themselves be confirmed; it cannot of itself serve as material proving the absence of other objective transactional facts. If objective tax facts may be recognised only for distributions that have gone through a particular corporate-law procedure, the legal basis and the elements of taxation for that selective criterion must likewise first be identified.
견해 마. 조사 부담이 지나치게 커진다는 견해 — 「국세기본법」 제16조 제2항은 장부 전체가 아니라 사실과 다른 그 부분에 대해서만 조사하여 결정하도록 정합니다. 장부가 이미 식별자·기준일·수량·금액·세액으로 정렬되어 있으면 조사는 전수 재작성이 아니라 대조로 수행됩니다. 판단기준이 확립되면 조사 부담은 오히려 경감됩니다.	View (e): the burden of examination becomes excessive. Article 16(2) of the Framework Act on National Taxes requires examination and determination not of the whole of the books but only of the part inconsistent with the facts. Where the books are already ordered by identifier, record date, quantity, amount and tax, examination becomes comparison rather than wholesale reconstruction. Once a standard is settled, the burden of examination is in fact reduced.
견해 바. 국외 자료가 사후에 변경되면 과세가 불안정해진다는 견해 — 사후에 확정 또는 정정되는 사정에 대하여는 그 사유의 법적 성격에 따라 「국세기본법」 제45조의2 등 관계 법령이 정한 경정절차의 적용 여부를 판단할 수 있습니다. 자료가 사후에 변경될 수 있다는 사정은 확인을 생각할 이유가 아니라 확인의 시점과 절차를 정할 사유입니다.	View (f): if foreign records change after the event, taxation becomes unstable. Where records are finalised or corrected after the event, whether the procedures for rectification under the relevant law, such as Article 45-2 of the Framework Act on National Taxes, apply may be judged according to the legal character of the ground. The possibility that records may change is not a reason to dispense with confirmation, but a reason to settle the timing and procedure of confirmation.
견해 사. 이 장부가 과세를 줄이기 위한 자료라는 견해 — 동일한 검증기준은 양방향으로 적용됩니다. 같은 장부에서 국내법상 과세대상으로 확인되는 금액도 함께 확인됩니다. 국외 재분류가 국내에 반영되지 아니하면 과세 과다와 과세	View (g): these books are material for reducing tax. The same rules of verification operate in both directions. The same books equally identify amounts that are confirmed to be taxable under domestic law. Where a reclassification abroad is not reflected in Korea, both

국문 (제출 원문)	English (translation)
과소가 함께 생기며, 양자는 동일한 대조 절차에 의하여 확인됩니다.	over-taxation and under-taxation arise, and both can be identified only through the same process of comparison.